חוקי חַמּוּרַבִּי (בבל, בערך 1755 לפנה"ס)

החיבור. חמורבי, מלך בבל (שלט בערך 1792–1750 לפנה"ס), הציב בשנותיו האחרונות מצבות אבן ועליהן אוסף של כמאתיים ושמונים "דיני מישרים" (*dīnāt mīšarim*), מוקפים בפרולוג ובאפילוג. בפרולוג האלים קוראים לחמורבי בשמו "להופיע מישרים בארץ, לאבד רשע וזד, שהחזק בחלש לא יחבול", ואחריו באה שלשלת ארוכה של כינויי המלך, עיר אחר עיר ומקדש אחר מקדש. החוקים עצמם כתובים כולם בצורה אחת – "אם איש …, …" – ועוסקים בדין ובעדות, בגניבה ובשוד, באנשי הצבא ובנחלותיהם, בשדות ובגנים, בתגר ובחוב, בנישואים, בגירושים וביורשה, בחבלות בגוף, ברופאים, בבנאים ובספנים, בשוורים וברועים, בשכר ובעבדים. באפילוג המלך מעיד על עצמו שהיה "רועה משלים", מזמין כל "איש חבול אשר יהיה לו דבר" לבוא לפני צלמו ולקרוא במצבה, ומברך את המלך שיבוא אחריו אם ישמור על דבריו – ומקלל אותו, אל אחר אל, אם יבטל אותם או ימחה את שמו.

למה הטקסט הזה כאן. זהו המקבילה הקרובה ביותר מחוץ לתנ"ך ל"ספר הברית" (שמות כא–כג): השור הנגף שבעליו הוזהר, עין ושן, האשה ההרה שנפגעה במריבה, המכה שאינה בדעת ושכר הרופא, החוטף, הפורץ, הפיקדון שנגנב והשבועה "לפני האל", הרועה שבהמה מתה או נטרפה בעדרו, העבד שיוצא לחופשי. רבים מהם מנוסחים כמעט באותן מלים – ובאותה מידה בולטים ההבדלים: חלוקת המשפט לפי מעמדות (איש, מסכן, עבד), שאין לה מקבילה בתורה; העונש "המיוצג" (בתו של המכה, בנו של הבנאי מומתים במקומם), שהתורה דוחה אותו במפורש (דברים כד:טז; שמות כא:לא); השור שאינו נסקל. ההשוואה המלאה – בתרגום המוער ובמפתח ההקבלות (`project.md` ; `../parallels-index.md`).

הטקסט והמהדורה. המצבה הגדולה (2.25 מ', בזלת) נמצאה בשושן ב־1901–1902, לשם הובאה כשלל במאה ה־12 לפנה"ס, והיא היום בלובר. שבעה טורים בצדה הקדמי נמחקו (כנראה בידי המלך העילמי, כדי לחרות שם את שמו), והחוקים שהיו בהם (§§66–99 ותחילת §100) ידועים רק מעותקים אחרים, על לוחות; הם לא תורגמו כאן (ראו להלן, "הפער"). התרגום הוא מן הנוסח המשוחזר (composite) של CDLI, P464358 (RIME 4.03.06.add21), בהשוואה למצבת הלובר (CDLI P249253) ולמהדורת הפרולוג והאפילוג של שטרק במאגר SEAL (7520). מספרי השורות הם של הנוסח המשוחזר (1–1120, ואחרי הפער ′1121–′3641); מספרי החוקים (§) הם המספור המקובל. החוקים חולקו כאן לקבוצות לפי נושא; כותרות הקבוצות והחוקים אינן במקור.

הסימנים. `[ ]` – משוחזר; `[...]` – חסר; `...` – לא קריא או לא מובן; `( )` – הוסף לשם הבנה; `?` – קריאה או משמעות לא ודאית; `⟨ ⟩` – מה שהסופר השמיט והמהדירים השלימו. כל שורה של התרגום היא שורה של המקור (שורות המצבה קצרות מאוד), ולכן המשפט העברי נמשך לעתים על פני כמה שורות.

המלים הקבועות. "אם" – לכל *šumma*: בחוקי חמורבי אין חלוקה של "כי" לעיקר הדין ו"אם" לפרטיו, כמו בספר הברית. "איש" – *awīlum*, האדם החופשי מן המעמד העליון ("בן איש", כמו `גַּם בְּנֵי אָדָם גַּם בְּנֵי אִישׁ`, תהלים מט:ג); "מְסָכֵּן" – *muškēnum*, בן המעמד הנמוך יותר (המלה העברית "מסכן" באה ממנה; כאן אין פירושה "עני"); "עבד", "אמה". "יֵהָרֵג" – *iddâk* (ולא "מות יומת" של התורה); "לפני האל" – *maḫar ilim* (ולא "אל האלהים"); "נגף", "נַגָּף" – *nakāpu*, *nakkāpû*, השור ה"נוגף" (מאותו שורש כמו `וְכִי יִגֹּף שׁוֹר`, שמות כא:לה); "מישרים", "אמת", "דין", "דיין" – *mīšarum*, *kittum*, *dīnum*, *dayyānum*, אותן מלים כמו בעברית; "שור כשור", "עבד כעבד" – *kīma*, "כמו", ולא "תחת".

הפרולוג

פרולוג (1–26): אנו ואנליל גוזרים למרדוך את שררת אנליל, ובבל נקראת בשמה הנעלה

1 כאשר אָנוּ הנעלה,
2 מלך הָאֲנוּנָּכִי,
3 וְאֶנְלִיל,
4 אדון השמים
5 והארץ,
6 הגוזר
7 גורלות הארץ,
8 לְמַרְדּוּךְ,
9 הבן הראשון
10 של אֵאָה,
11 את שָׁרָרַת אנליל
12 על כל האנשים
13 גזרו לו,
14 בָּאִיגִּיגִי
15 הגדילוהו,
16 את בָּבֶל
17 בשמה הנעלה קראו,
18 בקצות הארץ
19 רוממוה,
20 בתוכה
21 מלכות נצח
22 אשר כשמים
23 והארץ,
24 יסודותיה
25 מושתתים,
26 כוננו לו;

פרולוג (27–49): אנו ואנליל קוראים בשמו של חמורבי, להופיע מישרים בארץ

27 בימים ההם,
28 חַמּוּרַבִּי,[^1]
29 הנסיך
30 החסיד,
31 ירא האלים, אותי,
32 מישרים
33 בארץ
34 להופיע,

35 רשע וָזֵד

36 לאבד,

37 שהחזק

38 בחלש

39 לא יחבול,

40 כְּשַׁמַּשׁ

41 על שחורי הראש

42 לצאת,

43 ואת הארץ

44 להאיר,

45 אנו

46 ואנליל,

47 את בשר האנשים

48 להיטיב,

49 בשמי קראו.

פרולוג (50–78): חמורבי הרועה; ניפור, ארידו ובבל

50 חמורבי,

51 הרועה,

52 קְרוּא

53 אנליל, אני;

54 הגודש

55 עָתָרֶת

56 וָדֶשָׁן,

57 המשכלל

58 כל אשר לו שם

59 לְנִיפּוּר, דּוּר־אַנְקִי,

60 המכלכל

61 החסיד

62 של אֵכּוּר;

63 המלך היכול,

64 המשיב את אֶרִידוּ

65 למקומה,

66 המזכך

67 את טהרת אֵאַבְּזוּ;

68 מִתְקָפָת

69 קצות הארץ

70 הארבע,

71 המגדיל את זֵכֶר

72 בבל,

73 המטיב

74 את לֵב מרדוך

75 אדוניו,

76 אשר יום יום

77 עומד

78 לְאֵסַגִּיל;

פרולוג (79–133): אור, סיפר, לרסה, אורוך, איסין וכיש

79 זרע המלכות

80 אשר סִין

81 בנאו,

82 המשגשג

83 את אוּר,

84 הֶעָנָיו,

85 המתחנן,

86 המוביל שפע

87 לאֵגִשְׁנוּגַל;

88 מלך ההבחנה,

89 השומע לשַׁמַּשׁ, החזק,

90 המכונן

91 את יסודות סִיפַּר,

92 המלביש

93 בַּיֶּרֶק

94 את הגִּיגוּנוּ של אַיָּה,

95 המנשא

96 את אֶבַּבַּר

97 אשר כמושב השמים;

98 הגיבור, החומל

99 על לַרְסָה,

100 המחדש את אבבר

101 לשַׁמַּשׁ

102 עוזרו;

103 האדון, המחיה

104 את אוּרוּךְ,

105 הַשָּׂם מֵי

106 עתרת

107 לאנשיה,

108 המרים

109 את ראש אֵאַנָּה,

110 הגודש

111 תנובה

112 לאנו

113 וְאִשְׁתַּר;

114 קורת הארץ,

115 המקבץ

116 את האנשים הנפוצים

117 של אִיסִין,

118 הַמְדַשֵּׁן

119 עתרת

120 בית אֵגַלְמַח,

121 דרקון־הענק של המלכים,

122 האח האהוב

123 של זַבָּבָה,

124 המשתית

125 את מושב כִּישׁ,

126 המקיף

127 בזוהר

128 את אֵמַטֵּאוּרְסַג,

129 המסדיר

130 את הפולחנים הגדולים

131 של אשתר,

132 הפוקד את בית

133 חוּרְסַג־כַּלַּמָּה;

פרולוג (134–200): כותה, בורסיפה, דלבת, כש, לגש וגירסו, זבלה וכרכרה

134 רשת האויבים,

135 אשר אֲרָה, חברו,

136 נתן (לו) להשיג

137 את חפצו,

138 המרומם

139 את כּוּתָה,

140 המרחיב

141 כל אשר לו שם

142 ל〈אַ〉מָסְלַם;

143 הָרְאֵם

144 הֶעָז,

145 הנוגף את השונאים,

146 אהוב טוּטוּ,

147 המעליז

148 את בּוֹרְסִפָּה,

149 החסיד

150 שאינו מתרשל

151 בַּאֲזָדָה;

152 אֶל המלכים,

153 היודע תבונה,

154 הַמַּשְׂגִּיא

155 את הַמְּזָרָע

156 של דְּלָבַת,

157 הַמְעֻרֶם כְּרִי (תבואה)

158 לאוּרַשׁ

159 העצום;

160 האדון, הראוי

161 לַשַּׁבָּט

162 ולכתר

163 אשר שכללה אותו

164 הנבונה

165 מָמָה,

166 המכונן

167 את הצורות

168 של כֵּשׁ,

169 המדשיא

170 מאכלים טהורים

171 לִנְיָנְתוּ;

172 הַמָּתוּן,

173 התמים,

174 הגוזר

175 מרעה

176 ומשקה

177 לְלַגַּשׁ

178 וּגְיָרְסוּ,

179 המחזיק

180 מנחות

181 גדולות

182 לְאֶנְנוּ;

183 הלוכד את האויבים,

184 רְצוּי

185 רבת־היכולת,

186 המשכלל

187 את הצווים

188 של זַבָּלָה,

189 המשמח

190 את לב אשתר;

191 הנסיך הטהור,

192 אשר את נשיאת ידו

193 אֲדַד יודע,

194 המניח

195 את לב אדד

196 הגיבור

197 בכַּרְכַּרָה,

198 הַשָּׂם

199 את הראוי

200 באֵאוּדַגְלַגַל;

פרולוג (201–252): אדב, משכן־שפיר, מלגיום, הפרת, מרי ותותול, אשנונה ובבל

201 המלך הנותן

202 חיים

203 לאֲדַב,

204 המשגיח

205 על בית אֵמַח;

206 אדיר המלכים,

207 קָרֵב

208 שאין לעמוד מולו,

209 הוא אשר העניק

210 חיים

211 למַשְׁכַּן־שָׁפִיר,

212 המשקה

213 עתרת

214 ל⟨אֲ⟩מָסְלַם;

215 החכם,

216 המנהל,

217 הוא אשר השיג

218 את מעמקי התושייה?,

219 המסתיר

220 את אנשי מַלְגִּיוּם

221 בכילְיון,

222 המשתית

223 את מושבותיהם

224 בעתרת,

225 לאאה

226 ודַמְכִינָה

227 המגדילים

228 את מלכותו,

229 לנצח גזר

230 זבחים טהורים;

231 ראש המלכים,

232 המכריע

233 את יישובי

234 פְּרָת

235 (ב)אות דָּגַן

236 בּוֹנֶהוּ,

237 הוא אשר חמל?

238 על אנשי מָרְדִי

239 ותּוּתּוּל;

240 הנסיך

241 החסיד,

242 המאיר

243 את פני תִּישְׁפַּךְ,

244 השׂם מאכלים טהורים

245 לִנְיַנְאזוּ,

246 המחלץ את אנשיו

247 בצרה,

248 המכונן

249 את יסודותיהם

250 בְּקֶרֶב

251 בבל

252 בשלום;

פרולוג (253–291): אכד, אשור ונינוה; השושלת, שמש בבל, ומלכות על ארבע קצות הארץ

253 רועה האנשים

254 אשר מעשיו

255 על אשתר טובים,

256 המכונן את אשתר

257 באֵאוּלְמַשׁ

258 בקרב

259 אַכַּד

260 הָרְחָבָה,

261 המופיע נְכוֹנוֹת,

262 המיישר את הָעָם,

263 המשיב

264 את לַמַסוּ שלה

265 הַנָּאָה

266 לַאֲשׁוּר;

267 המשתיק את הנובחים?,

268 המלך אשר בִּנְינְוֵה

269 בְּאֶמֶסְמֶס

270 הופיע

271 את סדרי אשתר;

272 החסיד,

273 המתחנן

274 לאלים הגדולים,

275 צאצא

276 של סוּמוּ־לָה־אֵל,

277 היורש החזק

278 של סִין־מוּבַּלִיט,

279 זרע נצח

280 של המלכות,

281 המלך החזק,

282 שֶׁמֶשׁ

283 בבל,

284 המוציא אור

285 לארץ

286 שׁוּמֶר

287 ואכד,

288 המלך המביא למשמעת

289 את קצות הארץ

290 הארבע,

291 רצוי אשתר, אני.

פרולוג (292–303): מרדוך מצווה, ואמת ומישרים בפי הארץ

292 כאשר

293 מרדוך

294 ליישר את האנשים,

295 את הארץ באורח

296 להאחיז

297 ציווני,

298 אמת

299 ומישרים

300 בפי הארץ

301 שַׁמְתִּי,[^2]

302 את בשר האנשים היטבתי.

303 בימים ההם:

דין, עדות וכשפים

§1 – האשמה ברצח שלא כוננה

304 אם איש את איש[^3]

305 האשים,

306 ורצח עליו

307 הטיל,

308 ולא כונן עליו,

309 מאשימו

310 יֶהֱרֹג.[^4]

§2 – האשמה בכשפים ודין הנהר

311 אם איש

312 כְּשָׁפִים

313 על איש הטיל,

314 ולא כונן עליו,

315 אשר עליו

316 כשפים הוטלו

317 אל הנהר[^5]

318 ילך,

319 אל הנהר יצלול,

320 אם הנהר

321 השיגו,

322 מאשימו

323 את ביתו יטול;

324 אם את האיש ההוא

325 הנהר

326 זיככו,

327 ויצא שלם,

328 אשר עליו

329 כשפים הטיל

330 יהרג;

331 אשר אל הנהר

332 צלל

333 את בית מאשימו

334 יטול.

3§ – עדות שקרים בדין נפשות

335 אם איש

336 בדין

337 לעדות

338 שקרים[^6]

339 יצא,

340 ואת הדבר אשר אמר

341 לא כונן,

342 אם הדין ההוא

343 דין נפשות,[^7]

344 האיש ההוא

345 יהרג.

4§ – עדות שקרים בדין שעורים וכסף

346 אם לעדות

347 שעורים וכסף

348 יצא,

349 את עון

350 הדין ההוא

351 ישא.

5§ – הדיין שהמיר את דינו

352 אם דיין

353 דין דן,

354 פסק

355 פסק,

356 תעודה חתומה

357 השאיר,

358 ואחר כך

359 את דינו המיר,

360 את הדיין ההוא

361 בדין אשר דן

362 בהמירו,

363 יכוננו עליו,

364 ואת התביעה

365 אשר בדין ההוא

366 היתה,

367 עד פי שנים עשר

368 יתן;

369 ובאספה,

370 מכסא

371 דיינותו

372 יקימוהו,

373 ולא ישוב,

374 עם הדיינים

375 בדין

376 לא ישב.

גניבה, חטיפה, עבדים נמלטים, פריצה, שוד ואש

§6 – הגונב מנכסי האל וההיכל, והמקבל את הגנבה

377 אם איש

378 נכסי האל

379 וְהַהֵיכָל

380 גנב,

381 האיש ההוא

382 יהרג,

383 ואשר את הַגְּנֵבָה

384 מידו

385 קיבל

386 יהרג.

§7 – הקונה או המקבל לנצירה מיד בן איש או עבד, בלי עדים ותנאים

387 אם איש

388 בין כסף

389 בין זהב

390 בין עבד בין אמה

391 בין שור בין כבש

392 בין חמור

393 ובין כל אשר לו שם

394 מיד בן איש[^8]

395 או עבד איש

396 בלי עדים

397 ותנאים

398 קנה,

399 או לְנָצְרָה

400 קיבל,

401 האיש ההוא

402 גַּנָּב הוא, יהרג.[^9]

§8 – גניבת בהמה או ספינה: פי שלושים, פי עשרה, או מוות

403 אם איש

404 בין שור בין כבש בין חמור בין חזיר

405 ובין ספינה

406 גנב,

407 אם של האל

408 אם של ההיכל

409 עד פי שלושים[^10]

410 יתן;

411 אם של מְסָכֵּן

412 עד פי עשרה יחליף;

413 אם הַגַּנָּב

414 לתת אין לו,[^11]

415 יהרג.

§9 – האבדה שנתפשה ביד איש: "מוכר נתן לי", העדים, והמוכר הגנב

416 אם איש

417 אשר רכושו אבד

418 את רכושו

419 האבוד

420 ביד איש

421 תפש,

422 האיש אשר הָאֲבֵדָה

423 בידו

424 תְּפוּשָׂה,

425 "מוכר נתן לי,

426 לפני עדים

427 קניתי"

428 אמר,

429 ובעל האבדה

430 "עדים יודעים

431 את אבדתי

432 אוֹבִיל"

433 אמר,

434 הקונה

435 את המוכר

436 אשר נתן לו

437 ואת העדים

438 אשר בפניהם

439 קנה, הוביל,

440 ובעל האבדה

441 עדים יודעים את אבדתו

442 הוביל,

443 הדיינים

444 את דבריהם

445 יִרְאוּ,

446 והעדים אשר בפניהם

447 הקנייה

448 נקנתה,

449 והעדים היודעים

450 את האבדה

451 את ידיעתם

452 לפני האל

453 יאמרו,

454 המוכר

455 גנב הוא, יהרג.

456 בעל האבדה

457 את אבדתו

458 יקח,

459 הקונה

460 מבית

461 המוכר

462 את הכסף אשר שקל

463 יקח.

§10 – הקונה שלא הביא את המוכר ואת העדים: הקונה הגנב

464 אם הקונה

465 את המוכר

466 אשר נתן לו

467 ואת העדים אשר בפניהם

468 קנה

469 לא הוביל,

470 ובעל האבדה

471 עדים יודעים

472 את אבדתו הוביל,

473 הקונה

474 גנב הוא, יהרג.

475 בעל האבדה

476 את אבדתו

477 יקח.

§11 – בעל האבדה שלא הביא עדים: שקרן, ויהרג

478 אם בעל האבדה

479 עדים יודעים

480 את אבדתו

481 לא הוביל,

482 שקרן הוא,

483 דְּבָה הטיל,

484 יהרג.

§12 – המוכר שמת: הקונה לוקח פי חמישה מבית המוכר

485 אם המוכר

486 לגורלו

487 הלך,

488 הקונה

489 מבית

490 המוכר

491 את תביעת

492 הדין ההוא

493 עד פי חמישה

494 יקח.

§13 – העדים הרחוקים: מועד של שישה ירחים

495 אם האיש ההוא

496 עדיו לא קרובים,[^12]

497 הדיינים מוֹעֵד

498 לשישה ירחים

499 יָשִׂימוּ לוֹ,

500 אם בשישה ירחים

501 את עדיו לא הוליך,

502 האיש ההוא

503 שקרן הוא,

504 את עון הדין ההוא

505 ישא.

§14 – גניבת בן איש צעיר

506 אם איש

507 את בן איש

508 צעיר

509 גנב,[^13]

510 יהרג.

§15 – המוציא עבד בשער העיר

511 אם איש

512 בין עבד ההיכל

513 בין אמת ההיכל,

514 בין עבד מְסָפֵּן[^14]

515 בין אמת מסכן,

516 דרך השער הוציא,[^15]

517 יהרג.

§16 – המחביא עבד נמלט

518 אם איש

519 בין עבד בין אמה

520 נמלט

521 של ההיכל

522 או של מסכן,

523 בביתו

524 החביא,

525 לקריאת

526 הַכָּרוֹז

527 לא הוציא,

528 בעל הבית ההוא

529 יהרג.

§17 – התופש עבד נמלט ומחזירו לאדוניו

530 אם איש

531 בין עבד בין אמה

532 נמלט

533 בערבה

534 תפש,

535 ולאדוניו

536 הוֹלִיכוֹ,

537 שני שקלי כסף

538 בעל העבד

539 יתן לו.

18§ – העבד שלא הזכיר את אדוניו

540 אם העבד ההוא

541 את אדוניו

542 לא הזכיר,

543 להיכל

544 יוליכהו,

545 עניינו

546 ייפסק,

547 ולאדוניו

548 ישיבוהו.

19§ – הכולא עבד נמלט בביתו

549 אם את העבד

550 ההוא

551 בביתו

552 כָּלָא,

553 ואחר כך העבד

554 בידו

555 נתפש,

556 האיש ההוא

557 יהרג.

20§ – העבד שנמלט מיד תופשו

558 אם עבד

559 מיד

560 תּוֹפְשׂוֹ

561 נמלט,

562 האיש ההוא

563 לבעל העבד

564 את חיי האל

565 יזכיר,

566 וישוחרר.

21§ – הפולש לבית

567 אם איש
568 בית
569 פָּלַשׁ,
570 לפני
571 הַמְפָלָשׁ
572 ההוא
573 יהרגוהו,
574 ויתלוהו?[^16]

22§ – הגזלן שנתפש

575 אם איש
576 גזלה
577 גזל,
578 ונתפש,
579 האיש ההוא
580 יהרג.

23§ – הגזלן שלא נתפש: העיר וראש העיר מחליפים לנגזל

581 אם הגזלן
582 לא נתפש,
583 האיש
584 הגזול
585 את רכושו
586 האבוד
587 לפני
588 האל
589 יברר,
590 והעיר
591 וראש העיר
592 אשר בארצם
593 ובגבולם
594 הגזלה
595 נגזלה,
596 את רכושו
597 האבוד
598 יחליפו לו.

§24 – אם נפש: מנה כסף לאנשיו

599 אם נפש,
600 העיר וראש העיר
601 מנה כסף
602 לאנשיו
603 ישקלו.

§25 – הבוזז בבית שאש נופחה בו

604 אם בבית איש
605 אש
606 נוּפְחָה,
607 ואיש
608 אשר לכבות
609 הלך,
610 אל כְּלֵי
611 בעל הבית
612 את עינו נשא,
613 ואת כלי
614 בעל הבית
615 לקח,
616 האיש ההוא
617 לאש ההיא
618 יושלך.

אנשי הצבא ונחלותיהם

§26 – החייל שלא יצא למסע המלך או שלח שכיר תמורתו

619 אם בין חייל[^17]
620 ובין דייג
621 אשר אל מסע המלך
622 לכתו
623 נאמרה,
624 לא הלך,
625 או שכיר
626 שָׂכַר,
627 ואת תְּמוּרָתוֹ
628 שלח,
629 בין החייל
630 ובין הדייג ההוא

631 יַהֲרֵג;

632 מַלְשִׁינוֹ

633 את ביתו

634 יטול.

§27 – השבוי שחזר – שדהו וגנו מוחזרים לו

635 אם בין חייל

636 ובין דייג

637 אשר בְּמִבְצַר

638 המלך

639 שָׁבוּי,

640 אחריו

641 שדהו וגנו

642 לאחר

643 נתנו,

644 את הֲלָכוֹ[^18]

645 הלך,

646 אם שב,

647 ואל עירו הגיע,

648 שדהו וגנו

649 ישיבו לו,

650 והוא את הֲלָכוֹ

651 ילך.

§28 – בן השבוי שיכול למלא את הַהֲלָךְ

652 אם בין חייל

653 ובין דייג

654 אשר במבצר

655 המלך

656 שבוי,

657 בנו את הַהֲלָךְ

658 ללכת יוכל,

659 השדה והגן

660 יינתנו לו,

661 את הֲלַךְ אביו

662 ילך.

§29 – הבן הצעיר – שליש לאמו לגדלו

663 אם בנו

664 צעיר,

665 את חֲלַף אביו

666 ללכת

667 לא יוכל,

668 שליש השדה והגן

669 לאמו

670 יינתן,

671 ואמו

672 תְּגַדְּלֶנּוּ.

§30 – המזניח את נחלתו מפני הַהֶלֶךְ – אחרי שלוש שנים

673 אם בין חייל

674 ובין דייג

675 שדהו, גנו וביתו

676 מפני הַהֶלֶךְ

677 הִזְנִיחַ,

678 והרחיק,

679 אחר

680 אחריו

681 שדהו, גנו

682 וביתו

683 תפש,

684 שלוש שנים

685 את הֲלָכוֹ

686 הלך,

687 אם שב,

688 שדהו, גנו וביתו

689 יְבַקֵּשׁ,

690 לא יינתנו לו;

691 אשר תפש,

692 את הֲלָכוֹ

693 הלך

694 הוא ילך.

§31 – נעדר שנה אחת בלבד – נחלתו מוחזרת לו

695 אם שנה

696 אחת בלבד

697 הרחיק

698 ושב,

699 שדהו, גנו וביתו

700 יינתנו לו,

701 והוא את הֶלָכוֹ

702 ילך.

§32 – השבוי שנפטר בידי תגר – מביתו, מבית האל או מן ההיכל

703 אם בין חייל

704 ובין דייג

705 אשר במסע

706 המלך

707 שבוי,

708 התגר פְּטָרוֹ,[^19]

709 ואל עירו הִגִּיעוֹ,

710 אם בביתו

711 (די) לִפְטוֹר

712 יש,

713 הוא את עצמו

714 יפטור;

715 אם בביתו

716 (די) לפטרו

717 אין,

718 בבית האל של עירו

719 יִפָּטֵר;

720 אם בבית

721 האל של עירו

722 (די) לפטרו

723 אין,

724 ההיכל יִפָּטָרֶנּוּ.

725 שדהו, גנו

726 וביתו

727 לפטרו

728 לא יינתנו.

33§ – הקצין והממונה שגייסו נסוחים או קיבלו שכיר תמורה

729 אם בין קָצִין[^20]

730 ובין מְמוּנֶה

731 צבא נְסוּחִים?

732 היה לו,

733 או למסע

734 המלך

735 שכיר תמורה

736 קיבל

737 והוליך,

738 בין הקצין

739 ובין הממונה ההוא

740 יהרג.

34§ – הקצין והממונה שלקחו מן החייל

741 אם בין קצין

742 ובין ממונה

743 כלי חייל לקח,

744 בחייל חבל,

745 חייל בשכירות

746 נתן,

747 חייל בדין

748 לֶחָזָק מסר,

749 מענק אשר המלך

750 לחייל נתן

751 לקח,

752 בין הקצין

753 ובין הממונה ההוא

754 יהרג.

35§ – הקונה מן החייל בקר וצאן שנתן המלך

755 אם איש

756 בקר

757 וצאן

758 אשר המלך

759 לחייל

760 נתן,

761 מיד החייל

762 קנה,

763 מכספו

764 יִסְתַּלֵּק.

§36 – נחלת החייל, הדייג ונושא המס לא תימכר

765 השדה, הגן והבית

766 של חייל, דייג

767 ונושא מַס[^21]

768 בכסף

769 לא יינתנו.

§37 – הקונה את נחלת החייל – לוחו ינופץ

770 אם איש

771 שדה, גן ובית

772 של חייל, דייג

773 ונושא מס

774 קנה,

775 לוחו

776 יְנוּפַּץ,

777 ומכספו

778 יסתלק;

779 השדה, הגן והבית

780 לבעליו

781 ישוב.

§38 – לא יכתוב לאשתו ולבתו, ולא יתן בעד חובתו

782 חייל, דייג

783 ונושא מס

784 מן השדה, הגן והבית

785 של הֶלָכוֹ

786 לאשתו

787 ולבתו

788 לא יכתוב,

789 ובעד חוֹבָתוֹ

790 לא יתן.

§39 – מן הנחלה שקנה – יכתוב ויתן

791 מן השדה, הגן והבית
792 אשר יקנה
793 ויהיה לו,
794 לאשתו
795 ולבתו
796 יכתוב
797 ובעד חובתו
798 יתן.

§40 – הנדיתו, התגר ובעל הֲלָךְ זר מוכרים, והקונה ממלא את הֲלָךְ

799 נָדִיתוּ, תַּגָּר
800 וַהֲלָךְ זָר
801 שדהו, גנו
802 וביתו בכסף
803 יתן;
804 הקונה
805 את הֲלַךְ השדה,
806 הגן והבית
807 אשר יקנה
808 ילך.

§41 – המחליף את נחלת החייל – החייל שב לנחלתו

809 אם איש
810 שדה, גן ובית
811 של חייל, דייג
812 ונושא מס
813 הֵמִיר
814 ודמי הפרש
815 נתן,
816 חייל, דייג
817 ונושא מס
818 לשדהו, לגנו ולביתו
819 ישוב,
820 ודמי הפרש
821 אשר ניתנו לו
822 יטול.

שדות, השקיה וגנים

§42 – האריס שלא הצמיח שעורים

823 אם איש
824 שדה לָאֲרִיסוּת[^22]
825 הוציא,
826 ובשדה שעורים לא הצמיח,
827 על אשר בשדה מלאכה
828 לא עשה,
829 יכוננו עליו,
830 שעורים כשכנו
831 לבעל השדה
832 יתן.

§43 – האריס שהזניח את השדה

833 אם את השדה לא חרש
834 והזניח,
835 שעורים כשכנו
836 לבעל השדה
837 יתן,
838 ואת השדה אשר הזניח
839 בָּאֵת
840 ימחץ
841 יְשַׁדֵּד,
842 לבעל השדה
843 ישיב.

§44 – הניר שנמסר לפתיחה

844 אם איש
845 נִיר
846 לשלוש שנים
847 לפתיחה
848 הוציא,
849 את זרועו השליך,
850 ואת השדה לא פתח,
851 ברביעית
852 שנה
853 את השדה בָּאֵת
854 ימחץ,

855 יָעַזֵּק

856 וישַׁדֵּד,

857 לבעל השדה

858 ישיב,

859 ולכל בּוּר שדה[^23]

860 עשרה כור שעורים

861 ימוד.

§45 – שדה שניתן בתנובה ואדד שטף אותו

862 אם איש

863 את שדהו לתנובה

864 לאריס

865 נתן,

866 ואת תנובת שדהו

867 קיבל,

868 אחר כך את השדה

869 אֲדַד שטף,[^24]

870 או זֶרֶם

871 נטל,

872 ההפסד

873 של האריס הוא.

§46 – שדה במחצה או בשליש – חלוקת היבול

874 אם את תנובת שדהו

875 לא קיבל,

876 בין למחצה

877 ובין לשליש

878 את השדה נתן,

879 את השעורים אשר בשדה

880 יהיו,

881 האריס

882 ובעל השדה

883 לפי ההסכם

884 יחלוקו.

§47 – האריס שלא החזיר את יגיעו

885 אם האריס

886 משום שבשנה

887 הקודמת

888 את יגיעו

889 לא לקח,

890 את השדה לחרוש אמר,

891 בעל השדה

892 לא יסרב;

893 אריסו הוא

894 את שדהו יחרוש,

895 בקציר

896 כתנאיו

897 את השעורים יקח.

§48 – החייב ששדהו נשטף – דחיית החוב לשנה

898 אם איש

899 חוב

900 עליו

901 היה,

902 ואת שדהו

903 אדד

904 שטף,

905 או זרם

906 נטל,

907 או באין מים

908 שעורים בשדה

909 לא צמחו,

910 בשנה ההיא

911 שעורים לבעל החוב שלו

912 לא ישיב;

913 את לוחו

914 יְרַטֵּב,[^25]

915 ואת התוספת

916 של השנה ההיא

917 לא יתן.

§49 – שדה שניתן לתגר כנגד כסף

918 אם איש

919 כסף מאת התגר

920 לקח,

921 ושדה עשוי

922 של שעורים או שׂוּמְשׂוּם

923 לתגר נתן,

924 "את השדה חרוש,

925 את השעורים או השומשום

926 אשר יהיו

927 אסוף וטול",

928 אמר לו,

929 אם האריס

930 בשדה שעורים

931 או שומשום

932 הצמיח,

933 בקציר את השעורים ואת השומשום

934 אשר בשדה יהיו

935 בעל השדה הוא

936 יקח,

937 ושעורים של כספו

938 ואת תוספתו

939 אשר מאת התגר

940 לקח,

941 ואת יגיע

942 החרישה

943 לתגר

944 יתן.

§50 – שדה חרוש שניתן לתגר

945 אם שדה ⟨שעורים⟩ חרוש

946 או

947 שדה שומשום

948 חרוש נתן,

949 את השעורים או השומשום

950 אשר בשדה

951 יהיו,

952 בעל השדה הוא

953 יקח,

954 ואת הכסף ואת תוספתו

955 לתגר ישיב.

§51 – פרעון בשומשום לפי תקנת המלך

956 אם כסף

957 להשיב

958 אין לו,

959 ⟨שעורים או⟩ שומשום

960 לפי שַׁעֲרֵיהֶם

961 של כספו

962 ותוספתו

963 אשר מאת התגר לקח,

964 לפי תקנת

965 המלך

966 לתגר יתן.

§52 – האריס שלא הצמיח – התנאים בעינם

967 אם האריס

968 בשדה שעורים

969 או שומשום

970 לא הצמיח,

971 את תנאיו

972 לא ימיר.

§53 – הסוללה שלא חוזקה

973 אם איש

974 את סוללת שדהו

975 לחזק

976 את זרועו השליך,

977 ואת סוללתו

978 לא חיזק,

979 ובסוללתו

980 פֶּתַח נִפְתַּח,

981 ואת הַשְּׁדֵמָה בידי המים הוביל,

982 האיש

983 אשר בסוללתו

984 הפתח נפתח,

985 את השעורים אשר איבד

986 יחליף.

§54 – מי שאין ידו משגת להחליף

987 אם את השעורים להחליף
988 לא יוכל,
989 אותו
990 ואת מטלטליו
991 בכסף
992 יתנו,
993 ובני השדמה
994 אשר את שעוריהם
995 המים הובילו
996 יחלוקו.

§55 – התעלה שנפתחה ושטפה את שדה השכן

997 אם איש
998 את תעלתו
999 להשקאה פתח,
1000 את זרועו השליך,
1001 ואת שדה שכנו
1002 בידי המים הוביל,
1003 שעורים כשכנו
1004 ימוד.

§56 – המים שהובילו את מעשי שדה השכן

1005 אם איש
1006 את המים פתח,
1007 ואת מעשי שדה שכנו
1008 בידי המים הוביל,
1009 לכל בור שדה
1010 עשרה כור שעורים
1011 ימוד.

§57 – הרועה שהאכיל את השדה לצאן בלי רשות

1012 אם רועה
1013 בעשב
1014 את הצאן להאכיל
1015 עם בעל השדה
1016 לא התרצה,
1017 ובלי (רשות) בעל השדה
1018 את השדה לצאן

1019 האכיל,[^26]

1020 בעל השדה את שדהו

1021 יקצור,

1022 הרועה אשר בלי (רשות)

1023 בעל השדה

1024 את השדה לצאן

1025 האכיל,

1026 מלבד זאת

1027 לכל בור שדה

1028 עשרים כור שעורים

1029 לבעל השדה

1030 יתן.

58§ – הרועה שהאכיל את השדה אחרי תום המרעה

1031 אם אחרי אשר הצאן

1032 מן השדמה

1033 עלו,

1034 חבל הגמר

1035 בשער

1036 נתלה,

1037 הרועה את הצאן

1038 אל השדה השליך,

1039 את השדה לצאן

1040 האכיל,

1041 הרועה את השדה אשר האכיל

1042 ינצור,

1043 בקציר

1044 לכל בור שדה

1045 שישים כור שעורים

1046 לבעל השדה

1047 ימוד.

59§ – הקוצץ עץ בגן איש

1048 אם איש

1049 בלי (רשות) בעל הגן

1050 בגן איש

1051 עץ קצץ,

1052 חצי מנה כסף

1053 ישקול.

60§ – הגנן הנוטע – ארבע שנים, ובחמישית חלוקה

1054 אם איש
1055 שדה לגן לנטוע
1056 לַגַּנָּן נתן,
1057 הגנן
1058 את הגן נטע,
1059 ארבע שנים[^27]
1060 את הגן יְגַדֵּל;
1061 בחמישית
1062 שנה
1063 בעל הגן
1064 והגנן
1065 שווה בשווה
1066 יחלוקו;
1067 בעל הגן
1068 את חלקו
1069 יבחר,
1070 ויקח.

61§ – השטח הזנוח בחלקו של הגנן

1071 אם הגנן
1072 את השדה בנטיעה
1073 לא גמר,
1074 ושטח זנוח עזב,
1075 את השטח הזנוח
1076 בתוך חלקו
1077 יָשִׁימוּ לו.

62§ – שדה שניתן לגנן ולא ניטע

1078 אם את השדה
1079 אשר ניתן לו
1080 לגן לא נטע,
1081 אם תֻּלַּם (הוא),
1082 את תנובת השדה
1083 של השנים
1084 אשר הוזנח,
1085 הגנן
1086 לבעל השדה
1087 כשכנו

1088 ימוד,

1089 ואת השדה מלאכה

1090 יעשה,

1091 ולבעל השדה ישיב.

63§ – שדה שומם

1092 אם שדה שׁוֹמֵם (הוא),

1093 את השדה מלאכה

1094 יעשה,

1095 ואת השדה לבעל השדה

1096 ישיב,

1097 ולכל בור שדה

1098 עשרה כור שעורים

1099 של שנה

1100 אחת

1101 ימוד.

64§ – הגן שניתן להרכבה – שני שלישים ושליש

1102 אם איש

1103 את גנו

1104 לגנן

1105 לְהַרְכִּיב[^28]

1106 נתן,

1107 הגנן

1108 כל עוד את הגן תופש,

1109 מתנובת הגן

1110 שני שלישים

1111 לבעל הגן

1112 יתן,

1113 שליש

1114 הוא יקח.

65§ – הגנן שלא הרכיב

1115 אם הגנן

1116 את הגן לא הרכיב,

1117 ואת התנובה הפחית,

1118 הגנן

1119 את תנובת הגן

1120 ל⟨בעל הגן כ⟩שכנו

1121' ימוד.

הפער במצבה

הפער (1122'): §66–§99 ותחילת §100

1122' […][^29]

התגר והשוליה

§100 – סוף החוק – התגר והשוליה: התוספת וההחשבון

1123' תוספת הכסף

1124' כל אשר לקח

1125' יסדר,

1126' את ימיו

1127' יְמָנוּ,

1128' את התגר שלו

1129' יפרע.

§101 – השוליה שלא ראה רווח

1130' אם במקום אשר הלך

1131' רָווַח

1132' לא ראה,

1133' את הכסף אשר לקח

1134' יכפיל

1135' הַשּׁוּלְיָה, וְלַתַּגָּר[^30]

1136' יתן.

§102 – כסף לחסד, וההפסד בדרך

1137' אם תגר

1138' לשוליה

1139' כסף לחסד

1140' נתן,

1141' ובמקום אשר הלך

1142' הָפְסַד

1143' ראה,

1144' את ראש הכסף

1145' לתגר ישיב.

§103 – האויב שהשיל את המטען

1146' אם במסע
1147' בלכתו
1148' אויב
1149' כל אשר נשא
1150' הִשִּׁיל ממנו,
1151' השוליה את חיי האל
1152' יזכיר,
1153' וישוחרר.

§104 – סחורה למכירה, והתעודה החתומה

1154' אם תגר
1155' לשוליה
1156' שעורים, צמר, שמן
1157' וכל מטלטלים
1158' למכור
1159' נתן,
1160' השוליה את הכסף
1161' יְסַדֵּר,
1162' ולתגר
1163' ישיב;
1164' השוליה תעודה חתומה של הכסף
1165' אשר לתגר
1166' יתן
1167' יקח.

§105 – כסף בלי תעודה חתומה לא ייזקף

1168' אם השוליה
1169' התעצל,
1170' ותעודה חתומה של הכסף
1171' אשר לתגר
1172' נתן
1173' לא לקח,
1174' כסף בלא תעודה חתומה
1175' לחשבון
1176' לא יושַׂם.

106§ – השוליה המתנכר לתגר משלם פי שלושה

1177' אם השוליה

1178' כסף מאת התגר

1179' לקח,

1180' לתגר שלו

1181' התנכר,

1182' התגר ההוא

1183' לפני האל ועדים

1184' בלקיחת כסף

1185' על השוליה יכונן,

1186' השוליה את הכסף

1187' כל אשר לקח

1188' עד פי שלושה לתגר

1189' יתן.

107§ – התגר המתנכר לשוליה משלם פי שישה

1190' אם תגר כסף

1191' לשוליה הֶאֱמִין,

1192' והשוליה כל

1193' אשר התגר נתן לו

1194' לתגר שלו

1195' השיב,

1196' והתגר כל

1197' אשר השוליה

1198' נתן לו

1199' התנכר לו,

1200' השוליה ההוא

1201' לפני האל ועדים

1202' על התגר יכונן,

1203' והתגר, משום שלשוליה שלו

1204' התנכר,

1205' כל אשר לקח

1206' עד פי שישה

1207' לשוליה

1208' יתן.

מוכרת השכר

108§ – מוכרת השכר שהקטינה את השער – למים

1209' אם מוֹכֶרֶת הַשֵּׂכָר[^31]
1210' במחיר הַשֵּׂכָר
1211' שעורים לא קיבלה,
1212' באבן גדולה[^32]
1213' כסף קיבלה,
1214' ואת שַׁעַר הַשֵּׂכָר
1215' מִשַּׁעַר השעורים הפחיתה,
1216' את מוכרת השכר ההיא
1217' יכוננו עליה,
1218' ולמים
1219' ישליכוה.

109§ – אנשי שקר שנקשרו בבית מוכרת השכר

1220' אם מוכרת השכר
1221' אנשי שקר[^33]
1222' בביתה
1223' נקשרו,
1224' ואת אנשי השקר ההם
1225' לא תפשה,
1226' ולהיכל
1227' לא הוליכה,
1228' מוכרת השכר ההיא
1229' תֵּהָרֵג.

110§ – נדיתו או אוגבבתו שנכנסה לבית השכר – תישרף

1230' אם נָדִיתוּ (או) אוּגְבַּבְתּוּ[^34]
1231' אשר בַּגָּגוּ
1232' לא יושבת,
1233' בֵּית שֵׂכָר פתחה,
1234' או לְשֵׂכָר
1235' לְבֵית שֵׂכָר
1236' באה,
1237' את האשה ההיא
1238' יקלוה.

§111 – כד שכר בהקפה

1239' אם מוכרת השכר

1240' כד אחד

1241' בְּאֱמוּן נתנה,

1242' בקציר

1243' חמש סְאִים שעורים תקח.

הובלה, חוב, משכון ונצירה

§112 – המוביל שלא מסר את המשלוח – פי חמישה

1244' אם איש

1245' במסע

1246' יושב,

1247' כסף, זהב, אבן

1248' ומטלטלי ידו

1249' לאיש

1250' נתן,

1251' להובלה

1252' הוביל בידו,

1253' האיש ההוא

1254' כל אשר הוּבַל

1255' במקום אשר הובל

1256' לא נתן,

1257' ונטל,

1258' בעל ההובלה

1259' את האיש ההוא

1260' בכל

1261' אשר הובל

1262' ולא נתן

1263' יכונן עליו,

1264' האיש ההוא

1265' עד פי חמישה כל

1266' אשר ניתן לו

1267' לבעל ההובלה

1268' יתן.

§113 – הלוקח שעורים בלי רשות הבעלים

1269' אם איש

1270' על איש

1271' שעורים וכסף יש לו,

1272' בלי (רשות) בעל השעורים

1273' מן האסם

1274' או מן הגורן

1275' שעורים לקח,

1276' את האיש ההוא

1277' בלי (רשות) בעל השעורים

1278' מן האסם

1279' או מן הגורן

1280' בלקיחת שעורים

1281' יכוננו עליו,

1282' שעורים כל אשר לקח

1283' ישיב,

1284' ובכל אשר לו שם

1285' כל אשר נתן

1286' יִסְתַּלֵּק.[35^]

§114 – הממשכן בלי חוב – שליש מנה לכל משכון

1287' אם איש

1288' על איש

1289' שעורים וכסף

1290' אין לו,

1291' ואת מַשְׁכּוֹנוֹ מִשְׁכֵּן,[36^]

1292' לְמַשְׁכּוֹן

1293' אחד

1294' שליש מנה כסף

1295' ישקול.

§115 – המשכון שמת בגורלו

1296' אם איש

1297' על איש

1298' שעורים וכסף

1299' יש לו,

1300' ואת משכונו משכן,

1301' והמשכון

1302' בבית מְמַשְׁכְּנוֹ

1303' בְּגוֹרָלוֹ

1304' מת,

1305' לדין ההוא

1306' תביעה

1307' אין.

116§ – המשכון שמת ממחץ – בן תחת בן

1308' אם המשכון

1309' בבית ממשכנו

1310' בְּמַחַץ

1311' או בְּהִתְעַלְּלוּת

1312' מת,

1313' בעל המשכון

1314' על התגר שלו

1315' יכונן,

1316' אם בן איש,

1317' את בנו יהרגו;[^37]

1318' אם עבד איש,

1319' שליש מנה כסף

1320' ישקול,

1321' ובכל אשר לו שם

1322' כל אשר נתן

1323' יסתלק.

117§ – מכירה בחוב, ודרור בשנה הרביעית

1324' אם איש

1325' חוֹבָה

1326' תְּפָשַׂתּוּ,

1327' את אשתו, את בנו ואת בתו

1328' נתן בכסף[^38]

1329' או לשעבוד

1330' נתן,

1331' שלוש שנים

1332' בבית קוֹנָם

1333' וּמְשַׁעְבְּדָם

1334' יעשו (מלאכה); ברביעית

1335' שנה

1336' דְּרוֹרָם[^39]

1337' יוּשַׁם.

118§ – עבד או אמה שנמסרו לשעבוד

1338' אם עבד או אמה
1339' לשעבוד
1340' נתן,
1341' הַתַּגָּר יעביר,
1342' בכסף יתן;
1343' לא יעורער.

119§ – האמה שילדה בנים – נפטרת בכסף

1344' אם איש
1345' חובה
1346' תפשתו,
1347' את אמתו אשר בנים ילדה לו
1348' בכסף נתן,
1349' את הכסף אשר הַתַּגָּר שקל
1350' בעל האמה ישקול,
1351' ואת אמתו יִפָּטוֹר.[^40]

120§ – השעורים שנשפכו לאחסנה בבית איש

1352' אם איש
1353' את שעוריו לאחסנה
1354' בבית איש
1355' שפך,
1356' ובממגורה
1357' חסרון היה,
1358' או בעל הבית
1359' את האסם פתח,
1360' ושעורים לקח,
1361' או לשעורים אשר אל ביתו
1362' נשפכו
1363' לגמרי
1364' התנכר,
1365' בעל השעורים לפני האל
1366' את שעוריו יברר,
1367' ובעל הבית
1368' את השעורים אשר לקח
1369' יכפיל,
1370' ולבעל השעורים
1371' יתן.

§121 – דמי האסם

1372' אם איש

1373' בבית איש

1374' שעורים שפך,

1375' בשנה

1376' לכור שעורים, חמישה קבים שעורים

1377' דמי האסם

1378' יתן.

§122 – הנצירה: עדים ותנאים

1379' אם איש

1380' לאיש

1381' כסף, זהב

1382' וכל אשר לו שם

1383' לִנְצֹרָה[^41]

1384' יתן,

1385' כל אשר

1386' יתן

1387' לעדים יראה,

1388' תנאים

1389' יָשִׂים,

1390' ולנצירה

1391' יתן.

§123 – נצירה בלי עדים ותנאים

1392' אם בלי עדים

1393' ותנאים

1394' לנצירה

1395' נתן,

1396' ובמקום אשר נתן

1397' התנכרו לו,

1398' לדין ההוא

1399' תביעה

1400' אין.

§124 – המתנכר לנצירה שניתנה לפני עדים

1401' אם איש

1402' לאיש

1403' כסף, זהב

1404' וכל אשר לו שם
1405' לפני עדים
1406' לנצירה
1407' נתן,
1408' והתנכר לו,
1409' את האיש ההוא
1410' יכוננו עליו,
1411' וכל אשר התנכר לו
1412' יכפיל[^42]
1413' ויתן.

125§ – הנצירה שאבדה בפריצה בבית בעל הבית

1414' אם איש
1415' את רכושו
1416' לנצירה נתן,
1417' ובמקום אשר נתן
1418' בין במפלש
1419' ובין בטיפוס
1420' רכושו
1421' עם רכוש
1422' בעל הבית אבד, בעל הבית אשר התעצל
1423' ואת כל אשר
1424' לנצירה נתן לו,
1425' ואיבד
1426' ישלם,
1427' ולבעל הנכסים
1428' יחליף;
1429' בעל הבית
1430' את רכושו האבוד
1431' יחפש,
1432' ומאת גַּנָּבוֹ
1433' יקח.

126§ – הטוען בשקר שרכושו אבד

1434' אם איש
1435' רכושו
1436' לא אבד,
1437' "רכושי
1438' אבד" אמר,

1439' את רוֹבָעוֹ
1440' האשים,
1441' כי רכושו
1442' לא אבד,
1443' רובעו
1444' לפני האל
1445' יברר עליו,
1446' וכל
1447' אשר תבע
1448' יכפיל
1449' ולרובעו
1450' יתן.

נישואים, ניאוף, שבי, גירושים ומחלה

§127 – המושיט אצבע על אוגבתו או על אשת איש ולא כונן

1451' אם איש
1452' על אוּגְבָּתוֹ[^43]
1453' ואשת איש
1454' אצבע הושיט,
1455' ולא כונן,
1456' את האיש ההוא
1457' לפני הדיינים
1458' יַלְקוּהוּ,
1459' ואת מַחֲצִיתוֹ[^44]
1460' יגלחו.

§128 – אשה בלי תנאים – אינה אשה

1461' אם איש
1462' אשה
1463' נשא,
1464' ואת תנאיה
1465' לא שָׂם,
1466' האשה ההיא
1467' לא אשה היא.[^45]

§129 – אשת איש שנתפשה עם זכר אחר

1468' אם אשת איש

1469' עם זכר

1470' אחר

1471' בשכיבה

1472' נִתְפְּשָׂה,

1473' יאסרום

1474' ולמים

1475' ישליכום.

1476' אם בעל האשה

1477' את אשתו יְחַיֶּה,[^46]

1478' והמלך

1479' את עבדו יחיה.

§130 – האנס של אשת איש שעוד לא ידעה זכר

1480' אם איש

1481' אשת איש

1482' אשר זכר

1483' לֹא יָדְעָה,

1484' ובבית אביה

1485' יושבת,

1486' כִּיבְּלָהּ,

1487' בחיקה

1488' שכב,

1489' ותפשוהו,

1490' האיש ההוא

1491' יֵהָרֵג,

1492' האשה ההיא

1493' תשוחרר.

§131 – האשה שבעלה האשים אותה – שבועה

1494' אם אשת

1495' איש

1496' בעלה הֶאֱשִׁימָהּ,

1497' עם זכר אחר

1498' בשכיבה

1499' לא נתפשה,[^47]

1500' את חיי האל

1501' תזכיר,

1502' ולביתה תשוב.

132§ – האשה שהושטה עליה אצבע – אל הנהר

1503' אם אשת

1504' איש

1505' בגלל זכר אחר

1506' אצבע

1507' עליה

1508' הוּשְׁטָה,

1509' עם זכר

1510' אחר

1511' בשכיבה

1512' לא נתפשה,

1513' לבעלה

1514' אל הנהר

1515' תצלול.[^48]

133§ – אשת השבוי שיש בביתה לאכול ובאה לביתו של אחר

1516' אם איש

1517' נִשְׁבָּה,[^49]

1518' בביתו

1519' (די) לאכול

1520' יש,

1521' אשתו

1522' כל עוד בעלה תפוש

1523' את גופה

1524' תנצור,

1525' לביתו של אחר

1526' לא תבוא.

1527' אם האשה ההיא

1528' את גופה

1529' לא נצרה,

1530' לביתו של אחר

1531' באה,

1532' את האשה ההיא

1533' יכוננו עליה,
1534' ולמים
1535' ישליכוה.[^50]

§134 – אשת השבוי שאין בביתה לאכול

1536' אם איש
1537' נִשְׁבָּה,
1538' בביתו
1539' (די) לאכול
1540' אין,
1541' אשתו
1542' לביתו של אחר
1543' תבוא,
1544' האשה ההיא
1545' עון אין לה.

§135 – אשת השבוי שבאה לביתו של אחר וילדה, והבעל ששב

1546' אם איש
1547' נִשְׁבָּה,
1548' בביתו
1549' (די) לאכול
1550' אין,
1551' לפניו
1552' אשתו
1553' לביתו של אחר
1554' באה
1555' ובנים ילדה,
1556' אחר כך
1557' בעלה שב,
1558' ואל עירו
1559' הגיע,
1560' האשה ההיא
1561' לבעלה (הראשון)[^51]
1562' תשוב.
1563' הבנים אחרי
1564' אביהם
1565' ילכו.

§136 – אשת מי שנטש את עירו וברח

1566' אם איש

1567' את עירו נטש,

1568' וברח,

1569' אחריו

1570' אשתו

1571' לביתו של אחר

1572' באה,

1573' אם האיש ההוא

1574' שב,

1575' ואת אשתו

1576' תפש,

1577' משום שאת עירו

1578' שנא

1579' וברח,

1580' אשת הבורח

1581' לבעלה

1582' לא תשוב.[^52]

§137 – העוזב שוגיתו או נדיתו שילדו לו בנים

1583' אם איש

1584' שׁוּגִיתוֹ[^53]

1585' אשר בנים ילדה לו או נָדִיתוֹ אשר בנים

1586' סיפקה לו,

1587' לעזוב

1588' פניו

1589' שָׁם,

1590' לאשה ההיא

1591' את שְׁלוּחֶיהָ

1592' ישיבו לה,

1593' ומחצית

1594' השדה, הגן והמטלטלים

1595' יתנו לה,

1596' ואת בניה

1597' תגדל.

1598' אחרי אשר את בניה

1599' גידלה,

1600' מכל

1601' אשר לבניה

1602' ניתן,

1603' חלק

1604' כיורש אחד

1605' יתנו לה,

1606' ובעל לבה

1607' יִשָּׂאֶנָּה.[^54]

138§ – העוזב את בחירתו שלא ילדה לו בנים

1608' אם איש

1609' את בְּחִירָתוֹ

1610' אשר בנים לא ילדה לו

1611' יעזוב,

1612' כסף כמלוא

1613' מָהֲרָהּ

1614' יתן לה,

1615' ואת השלוחים

1616' אשר מבית אביה הובילה

1617' ישלם לה,

1618' יעזבנה.

139§ – אם אין מוהר – מנה כסף לדמי עזיבה

1619' אם מֹהַר

1620' אין,

1621' מנה כסף

1622' לדמי עזיבה

1623' יתן לה.

140§ – ואם מסכן – שליש מנה

1624' אם מְסָכֵּן

1625' שליש מנה כסף

1626' יתן לה.[^55]

141§ – האשה ששמה פניה לצאת, אוצרת סגולה ומבזה את בעלה

1627' אם אשת איש

1628' אשר בבית איש

1629' יושבת

1630' לצאת

1631' פניה

1632' עָמָה,

1633' וּסְגוּלָה[^56]

1634' תְּסַגֵּל,

1635' את ביתה תפזר,

1636' את בעלה תַּבְזֶה,[^57]

1637' יכוננו עליה,

1638' אם בעלה

1639' לעזבה

1640' אמר,

1641' יעזבנה.

1642' מסעה,

1643' דמי עזיבתה,

1644' כל (דבר)

1645' לא יינתן לה.

1646' אם בעלה

1647' שלא לעזבה אמר,

1648' בעלה אשה אחרת

1649' ישא,

1650' האשה ההיא

1651' כאמה

1652' בבית בעלה

1653' תשב.

§142 – האשה ששנאה את בעלה ואמרה "לא תשאני"

1654' אם אשה את בעלה שנאה,

1655' "לא תשאני"[^58]

1656' אמרה,

1657' עניינה

1658' בְּרוֹבְעָה

1659' ייפסק,

1660' אם נצורה היא

1661' וַחֲטָאָה

1662' אין לה,

1663' ובעלה

1664' יוצא הוא,

1665' ומאוד

1666' יַבְזֶנָּה,

1667' האשה ההיא

1668' עון אין לה.

1669' את שלוחיה

1670' תקח,

1671' לבית אביה

1672' תלך.[^59]

143§ – ואם לא נצורה היא – למים

1673' אם לֹא נצורה היא,

1674' ויוצאת היא,

1675' את ביתה תפזר,

1676' את בעלה תַּבְזֶה,

1677' את האשה ההיא

1678' למים

1679' ישליכוה.[^60]

144§ – הנדיתו שנתנה אמה לבעלה, והשוגיתו

1680' אם איש

1681' נָדִיתוּ נשא,[^61]

1682' הנדיתו ההיא

1683' אמה לבעלה

1684' נתנה,

1685' ובנים הִמְצִיאָה,

1686' האיש ההוא

1687' שׁוּגִיתוּ

1688' לשאת

1689' פניו

1690' שָׁם,

1691' את האיש ההוא

1692' לא יִרְצוּ;

1693' שוגיתו

1694' לא ישא.

145§ – הנדיתו שלא סיפקה בנים, והשוגיתו

1695' אם איש

1696' נדיתו נשא,

1697' ובנים לא סִיְּפָקָה לו,

1698' שוגיתו

1699' לשאת

1700' פניו

1701' שׁם,

1702' האיש ההוא

1703' שוגיתו

1704' ישא,

1705' לביתו

1706' יביאנה;

1707' השוגיתו ההיא

1708' עם הנדיתו

1709' לא תשתווה.

146§ – האמה שילדה והשתוותה לגבירתה

1710' אם איש

1711' נדיתו נשא,

1712' אמה לבעלה

1713' נתנה,

1714' ובנים ילדה,

1715' אחר כך

1716' האמה ההיא

1717' עם גבירתה

1718' השתוותה,[^62]

1719' משום שבנים ילדה,

1720' גבירתה

1721' בכסף

1722' לא תִּתְּנֶנָּה;

1723' תִּסְפּוֹרֶת עבדות

1724' תָּשִׂים לה,

1725' ועם האמהות

1726' תִּמְנֶנָּה.

147§ – האמה שלא ילדה – נמכרת

1727' אם בנים

1728' לא ילדה,

1729' גבירתה

1730' בכסף

1731' תתננה.

148§ – האשה שקדחת תפשה אותה

1732' אם איש

1733' אשה

1734' נשא,

1735' קדחת?

1736' תְּפָשַׂתָּה,
1737' אחרת
1738' לשאת
1739' פניו
1740' שֹׁם,
1741' ישא;
1742' את אשתו
1743' אשר קדחת?
1744' תפשה
1745' לא יַעַזְבֶנָּה;
1746' בבית אשר עשה
1747' תשב,
1748' וכל עוד היא חיה יְפַרְנְסֶנָּה.

149§ – האשה החולה שאינה רוצה לשבת בבית בעלה

1749' אם האשה ההיא
1750' בבית בעלה
1751' לשבת
1752' לא רָצְתָה,
1753' את שְׁלוּחֶיהָ
1754' אשר מבית אביה
1755' הוֹבִילָה
1756' ישלם לה,
1757' ותלך.

רכוש האשה, עריות, מהר ושלוחים

150§ – מתנת הבעל לאשתו, והבן שהיא אוהבת

1758' אם איש
1759' לאשתו
1760' שדה, גן, בית
1761' או מִטַּלְטְלִים
1762' מסר לה,
1763' תעודה חתומה
1764' עזב לה,
1765' אחרי (מות) בעלה
1766' בניה לא יערערו עליה;
1767' האם
1768' את נחלתה

1769' לבנה

1770' אשר תאהב

1771' תתן;

1772' לזר

1773' לא תתן.

§151 – חובות הבעל והאשה מלפני הנישואים

1774' אם אשה

1775' אשר בבית איש

1776' יושבת,

1777' כדי שבעל החוב

1778' של בעלה

1779' לא יִתְפְּשֶׂנָּה,

1780' עם בעלה התנתה,

1781' לוח

1782' השאירה,

1783' אם האיש ההוא

1784' קודם שאת האשה ההיא

1785' ישא,

1786' חוב

1787' עליו

1788' היה,

1789' בעלי החוב שלו

1790' את אשתו

1791' לא יתפשו;

1792' ואם האשה ההיא

1793' קודם שלבית איש

1794' תבוא,

1795' חוב

1796' עליה

1797' היה,

1798' בעלי החוב שלה

1799' את בעלה לא יתפשו.

§152 – חוב שנהיה אחרי הנישואים

1800' אם אחרי אשר

1801' האשה ההיא

1802' לבית איש

1803' באה,

1804' עליהם

1805' חוב

1806' נִהְיָה,

1807' שניהם

1808' את הַתַּגָּר יפרעו.

153§ – האשה שהמיתה את בעלה בגלל זכר אחר

1809' אם אשת איש

1810' בגלל זכר

1811' אחר

1812' את בעלה (בידי אחר) הָרָגָה,

1813' את האשה ההיא על מוט

1814' יְשִׁימוּהָ.[^63]

154§ – האב שידע את בתו

1815' אם איש

1816' את בתו

1817' ידע,

1818' את האיש ההוא

1819' מן העיר יוציאוהו.

155§ – החם ששכב בחיק כלתו אחרי שבנו ידע אותה

1820' אם איש

1821' לבנו

1822' כלה בחר,

1823' ובנו יָדָעָה,

1824' והוא אחר כך

1825' בחיקה

1826' שכב,

1827' ותפשוהו,

1828' את האיש ההוא

1829' יאסרוהו

1830' ולמים

1831' ישליכוהו.

156§ – החם ששכב בחיק כלתו לפני שבנו ידע אותה

1832' אם איש

1833' לבנו

1834' כלה

1835' בחר,
1836' ובנו לא ידעה,
1837' והוא בחיקה
1838' שכב,
1839' חצי מנה כסף
1840' ישקול לה,
1841' וכל
1842' אשר מן
1843' בית אביה
1844' הובילה
1845' ישלם לה,
1846' ובעל לבה
1847' יִשָּׂאֶנָּה.

§157 – הבן ששכב בחיק אמו אחרי מות אביו

1848' אם איש
1849' אחרי (מות) אביו
1850' בחיק אמו
1851' שכב,
1852' את שניהם
1853' יקלום.[^64]

§158 – הבן שנתפש בחיק אשתו הראשית של אביו

1854' אם איש
1855' אחרי (מות) אביו
1856' בחיק
1857' רַבָּתוֹ
1858' אשר בנים ילדה
1859' נתפש,
1860' האיש ההוא
1861' מבית האב
1862' יִנָּסַח.[^65]

§159 – החתן שהביט באשה אחרת – אבי הבת נוטל את אשר הובל לו

1863' אם איש
1864' אשר לבית חָמִיו
1865' שִׁין[^66]
1866' הוביל,
1867' מֹהַר נתן,

1868' באשה אחרת

1869' הביט,

1870' ולחמיו

1871' "את בתך

1872' לא אשא" אמר,

1873' אבי הבת

1874' כל

1875' אשר הובל לו

1876' יטול.[^67]

§160 – אבי הבת שסירב לתת את בתו – יכפיל וישיב

1877' אם איש

1878' לבית הַחָם

1879' שי

1880' הוביל,

1881' מהר

1882' נתן,

1883' אבי הבת

1884' "את בתי לא אתן לך"

1885' אמר,

1886' כל אשר

1887' הובל לו

1888' יכפיל,

1889' וישיב.[^68]

§161 – החבר שהשמיץ את החתן – לא ישא את אשתו

1890' אם איש

1891' לבית חמיו

1892' שי הוביל,

1893' מהר

1894' נתן,

1895' וחברו

1896' הִשְׁמִיצוֹ,[^69]

1897' חמיו

1898' לבעל האשה

1899' "את בתי לא תשא"

1900' אמר,

1901' כל אשר

1902' הובל לו

1903' יכפיל,
1904' וישיב,
1905' ואת אשתו
1906' חברו
1907' לא ישא.[^70]

ירושה, בני האמה, נשים מוקדשות

162§ – האשה שילדה בנים ומתה – שלוחיה לבניה

1908' אם איש
1909' אשה
1910' נשא,
1911' בנים ילדה לו,
1912' האשה ההיא
1913' לְגוֹרָלָהּ
1914' הלכה,
1915' את שְׁלוּחֶיהָ
1916' אביה
1917' לא יתבע,
1918' שלוחיה
1919' של בניה הם.

163§ – האשה שמתה בלי בנים והמוהר הושב – השלוחים לבית אביה

1920' אם איש
1921' אשה
1922' נשא,
1923' ובנים לא סיפקה לו,
1924' האשה ההיא
1925' לגורלה
1926' הלכה,
1927' אם את המהר
1928' אשר האיש ההוא
1929' לבית חמיו הוביל,
1930' חמיו
1931' השיב לו,
1932' את שלוחי
1933' האשה ההיא

1934' בעלה לא יתבע,
1935' שלוחיה
1936' של בית אביה הם.[^71]

164§ – החם שלא השיב את המוהר – ינכה משלוחיה

1937' אם חמיו
1938' את המהר
1939' לא השיב לו,
1940' משלוחיה
1941' כמלוא מהרה
1942' יְנַכֶּה,
1943' ואת שלוחיה
1944' לבית אביה
1945' ישיב.[^72]

165§ – המענק ליורש שעינו מקבלת אותו

1946' אם איש
1947' ליורשו
1948' אשר עינו מקבלת אותו,[^73]
1949' שדה, גן ובית
1950' מסר,
1951' תעודה חתומה כתב לו,
1952' אחרי אשר האב
1953' לגורלו
1954' הלך,
1955' כאשר האחים
1956' יחלוקו,
1957' את המענק אשר האב
1958' נתן לו
1959' יקח,
1960' מלבד זאת
1961' מנכסי בית האב
1962' שווה בשווה[^74]
1963' יחלוקו.

166§ – אשה לבן הצעיר מנכסי בית האב

1964' אם איש
1965' לבניו אשר היו לו
1966' נשים נשא,

1967' לבנו

1968' הצעיר

1969' אשה

1970' לא נשא,

1971' אחרי אשר האב

1972' לגורלו

1973' הלך,

1974' כאשר האחים

1975' יחלוקו,

1976' מנכסי בית האב

1977' לאחיהם

1978' הצעיר

1979' אשר אשה

1980' לא נשא,

1981' נוסף על

1982' חלקו

1983' כֶּסֶף מֹהַר

1984' יָשִׂימוּ לוֹ,

1985' אשה

1986' יַשִּׂיאוּהוּ.[^75]

§167 – בני שתי נשים חולקים לפי האב, לא לפי האמהות

1987' אם איש

1988' אשה

1989' נשא,

1990' בנים ילדה לו,

1991' האשה ההיא

1992' לגורלה

1993' הלכה,

1994' אחרי (מותה)

1995' אשה אחרת

1996' נשא,

1997' ובנים ילדה,

1998' אחר כך

1999' האב לגורלו

2000' הלך,

2001' הבנים לפי הָאִמָּהוֹת

2002' לא יחלוקו;

2003' את שלוחי

2004' אִמָּהוֹתֵיהֶם

2005' יקחו,

2006' ואת נכסי בית האב

2007' שווה בשווה

2008' יחלוקו.

§168 – האב שרצה לנסוח את בנו – הדיינים פוסקים

2009' אם איש

2010' את בנו

2011' לנסוח

2012' פניו שָׁם,

2013' לדיינים

2014' "את בני אֶנָסַח" אמר,

2015' הדיינים

2016' את עניינו

2017' יפסקו,

2018' אם הבן עון כבד

2019' (די) מן הירושה

2020' לנסוח

2021' לא נשא,

2022' האב את בנו

2023' מן הירושה

2024' לא ינסח.

§169 – העוון הראשון נמחל, השני – הבן ננסח

2025' אם עון כבד

2026' (די) מן הירושה

2027' לנסוח

2028' כלפי אביו

2029' נשא,

2030' לפעם אחת

2031' את פניו ישאו;[^76]

2032' אם עון כבד

2033' עד פעמיים נשא,

2034' האב את בנו

2035' מן הירושה

2036' יִנָּסַח.

§170 – בני האמה שהאב אמר להם "בני" – חולקים שווה בשווה

2037' אם איש

2038' בְּחִירָתוֹ

2039' בנים ילדה לו,

2040' וַאֲמָתוֹ

2041' בנים ילדה לו,

2042' האב

2043' בחייו

2044' לבנים אשר האמה ילדה לו

2045' "בָּנַי" אמר,[^77]

2046' עם בני הבחירה

2047' מָנָאָם,

2048' אחרי אשר האב

2049' לגורלו

2050' הלך,

2051' מנכסי בית האב

2052' בני הבחירה

2053' ובני האמה

2054' שווה בשווה

2055' יחלוקו;

2056' היורש, בן הבחירה,

2057' בחלק

2058' יבחר,

2059' ויקח.

§171 – אם לא אמר "בני" – דרור לאמה ולבניה; זכויות הבחירה האלמנה

2060' ואם האב

2061' בחייו

2062' לבנים אשר האמה ילדה לו

2063' "בָּנַי" לא אמר,

2064' אחרי אשר האב

2065' לגורלו

2066' הלך,

2067' מנכסי בית האב

2068' בני האמה

2069' עם בני הבחירה

2070' לא יחלוקו;

2071' דרור

2072' האמה ובניה

2073' יוּשַׁם;[^78]

2074' בני הבחירה

2075' את בני האמה

2076' לעבדות

2077' לא יתבעו;

2078' הבחירה

2079' את שלוחיה

2080' וְאֶת הַמַּתָּן[^79]

2081' אשר בעלה

2082' נתן לה,

2083' בלוח

2084' כתב לה,

2085' תקח,

2086' ובמושב

2087' בעלה תשב;

2088' כל עוד היא חיה תאכל,

2089' בכסף

2090' לא תתן;

2091' נחלתה

2092' של בניה הם.

§172 – אם הבעל לא נתן מתן – חלק כיורש; הבנים שדוחקים באמם; האלמנה היוצאת

2093' אם בעלה

2094' מַתָּן

2095' לא נתן לה,

2096' את שלוחיה

2097' ישלמו לה,

2098' ומנכסי

2099' בית בעלה

2100' חלק

2101' כיורש אחד

2102' תקח.

2103' אם בניה

2104' כדי להוציא (אותה) מן הבית

2105' ידחקו בה,

2106' הדיינים

2107' את עניינה

2108' יפסקו,

2109' ועל הבנים עון

2110' יעמיסו;

2111' האשה ההיא

2112' מבית בעלה

2113' לא תצא;

2114' אם האשה ההיא

2115' לצאת

2116' פניה

2117' שָׁמָּה,

2118' את המתן

2119' אשר בעלה

2120' נתן לה,

2121' לבניה

2122' תעזוב;

2123' את השלוחים

2124' של בית אביה

2125' תקח,

2126' ובעל לבה

2127' יְשָׁאֲנָּה.[^80]

173§ – בני שני הבעלים חולקים את שלוחי האם

2128' אם האשה ההיא

2129' במקום אשר באה

2130' לבעלה

2131' האחרון

2132' בנים ילדה,

2133' אחרי אשר האשה ההיא מתה,

2134' את שְׁלוּחֶיהָ

2135' הבנים הראשונים

2136' והאחרונים

2137' יחלוקו.

174§ – אם לא ילדה לבעל האחרון – השלוחים לבני הראשון

2138' אם לבעלה

2139' האחרון

2140' בנים לא ילדה,

2141' את שלוחיה

2142' בני בעלה (הראשון) הם

2143' יקחו.

§175 – עבד ההיכל או עבד המסכן שנשא בת איש – בעל העבד לא יתבע את בניה לעבדות

2144' אם בין עבד ההיכל

2145' ובין עבד

2146' מְסָכֵּן

2147' בת איש

2148' נשא,

2149' ובנים

2150' ילדה,

2151' בעל העבד

2152' את בני

2153' בת איש

2154' לעבדות

2155' לא יתבע.[^81]

§176 – נכסי עבד ההיכל ובת האיש – החצי לבעל העבד והחצי לבניה

2156' ואם עבד ההיכל

2157' או עבד מסכן

2158' בת איש

2159' נשא,

2160' כאשר נשאה,

2161' יחד עם

2162' השלוחים

2163' של בית אביה

2164' לבית עבד ההיכל

2165' או עבד מסכן

2166' באה,

2167' אחרי אשר התחברו

2168' בית עשו,

2169' מטלטלים היו להם,

2170' ואחר כך

2171' בין עבד ההיכל

2172' ובין עבד מסכן

2173' לגורלו

2174' הלך,

2175' בת איש

2176' את שלוחיה

2177' תקח;

2178' וכל

2179' אשר בעלה והיא

2180' אחרי אשר התחברו

2181' היו להם

2182' לשניים

2183' יחלוקו,

2184' את החצי בעל העבד

2185' יקח,

2186' את החצי

2187' בת איש

2188' לבניה תקח.

2189' אם בת איש

2190' שלוחים אין לה,

2191' כל אשר בעלה והיא

2192' אחרי אשר התחברו

2193' היו להם

2194' לשניים

2195' יחלוקו,

2196' את החצי בעל העבד

2197' יקח,

2198' את החצי

2199' בת איש

2200' לבניה תקח.

§177 – האלמנה שבניה צעירים ונישאת שוב

2201' אם אלמנה

2202' אשר בניה

2203' צעירים

2204' לביתו של אחר

2205' לבוא

2206' פניה

2207' שָׁמָּה,

2208' בלי (רשות) הדיינים

2209' לא תבוא;

2210' כאשר

2211' לביתו של אחר

2212' תבוא,

2213' הדיינים

2214' את עניין

2215' בית בעלה

2216' הקודם

2217' יפסקו,

2218' ואת הבית של בעלה
2219' הקודם
2220' לבעלה
2221' האחרון
2222' ולאשה ההיא
2223' יפקידו,
2224' ולוח
2225' ישאירו בידם;
2226' את הבית ינצרו,
2227' ואת הצעירים
2228' יְגַדְּלוּ;
2229' את הכלים
2230' בכסף
2231' לא יתנו;
2232' הקונה
2233' אשר את כלי
2234' בני האלמנה
2235' יקנה,
2236' מכספו
2237' יסתלק;
2238' הנכסים לבעליהם
2239' ישובו.

§178 – אוגבבתו, נדיתו או סכרתו שאביה מסר לה שלוחים – אחיה מפרנסים אותה

2240' אם אוּגְבַּבְתּוּ, נָדִיתוּ[^82]
2241' או סֻכָּרָתּוּ
2242' אשר אביה
2243' שלוחים
2244' מסר לה,
2245' לוח
2246' כתב לה,
2247' בלוח
2248' אשר כתב לה
2249' את נחלתה
2250' לאשר עליה
2251' טוב לתת
2252' לא כתב לה,
2253' וכמלוא לבה
2254' לא הִרְשָׁה לה,
2255' אחרי אשר האב

2256' לגורלו

2257' הלך,

2258' שָׂדֶה וְגַנָּה

2259' אַחֶיהָ

2260' יקחו,

2261' כְּכוֹחַ

2262' חלקה

2263' מזונות, מְשָׁחָה ולבוש[^83]

2264' יתנו לה,

2265' ואת לבה

2266' ייטיבו;

2267' אם אַחֶיהָ

2268' כְּכוֹחַ

2269' חלקה

2270' מזונות, משחה ולבוש

2271' לא נתנו לה,

2272' ואת לבה

2273' לא היטיבו,

2274' שָׂדֶה וְגַנָּה

2275' לאריס

2276' אשר עליה טוב

2277' תתן,

2278' וַאֲרִיסָהּ

2279' יְפַרְנְסֶנָּה;

2280' השדה, הגן

2281' וכל

2282' אשר אביה

2283' נתן לה

2284' כל עוד היא חיה תאכל;

2285' בכסף

2286' לא תתן;

2287' את אחר

2288' לא תפרע;

2289' יְרוּשָּׁתָהּ

2290' של אחיה הם.

§179 – ואם כתב לה האב לתת את נחלתה לאשר טוב עליה

2291' אם אוגבבתו, נדיתו

2292' או סכרתו

2293' אשר אביה

2294' שלוחים

2295' מסר לה,

2296' תעודה חתומה

2297' כתב לה,

2298' בלוח

2299' אשר כתב לה

2300' את נחלתה

2301' לאשר עליה טוב

2302' לתת

2303' כתב לה,

2304' וכמלוא לבה

2305' הרשה לה,

2306' אחרי אשר האב

2307' לגורלו

2308' הלך,

2309' את נחלתה

2310' לאשר עליה טוב

2311' תתן;

2312' אחיה

2313' לא יערערו עליה.

§180 – נדיתו של הגגו או סכרתו שלא קיבלה שלוחים – חלק כיורש אחד

2314' אִם אָב

2315' לבתו

2316' נדיתו של הַגָּגוּ

2317' או סכרתו

2318' שלוחים

2319' לא ⟨מסר⟩ לה,

2320' אחרי אשר האב

2321' לגורלו

2322' הלך,

2323' מנכסי בית האב

2324' חלק כמו

2325' יורש אחד

2326' תחלוק,

2327' וכל עוד היא חיה

2328' תאכל;

2329' נחלתה

2330' של אחיה הם.

§181 – נדיתו, קדשה או כולמשיתו שאביה הרים אותה לאל – שליש ירושה

2331' אִם אָב
2332' נדיתו, קְדֵשָׁה
2333' או כּוּלַמַּשִׁיתוּ
2334' לאל הרים,
2335' שלוחים
2336' לא מסר לה,
2337' אחרי אשר האב
2338' לגורלו
2339' הלך,
2340' מנכסי בית האב
2341' שליש ירושתה
2342' תחלוק,
2343' וכל עוד היא חיה
2344' תאכל;
2345' נחלתה
2346' של אחיה הם.

§182 – נדיתו של מרדוך מבבל – שליש ירושה, בלי הלך, ונחלתה לאשר טוב עליה

2347' אִם אָב
2348' לבתו
2349' נדיתו של מַרְדּוּךְ
2350' של בָּבֶל
2351' שלוחים
2352' לא מסר לה,
2353' תעודה חתומה
2354' לא כתב לה,
2355' אחרי אשר האב
2356' לגורלו
2357' הלך,
2358' מנכסי בית האב
2359' שליש ירושתה
2360' עם אַחֶיהָ
2361' תחלוק,
2362' וְאֶת הַהָלָךְ
2363' לא תלך;
2364' נדיתו של מרדוך
2365' את נחלתה

2366' לאשר עליה

2367' טוב

2368' תתן.

§183 – שוגיתו שאביה מסר לה שלוחים ונתנה לבעל – לא תחלוק

2369' אִם אָב

2370' לבתו, שׁוּגִיתוֹ,

2371' שלוחים

2372' מסר לה,

2373' לבעל

2374' נָתְנָה,

2375' תעודה חתומה

2376' כתב לה,

2377' אחרי אשר האב

2378' לגורלו

2379' הלך,

2380' מנכסי בית האב

2381' לא תחלוק.

§184 – ואם לא נתנה – האחים יתנו לה שלוחים ויתנוה לבעל

2382' אם איש

2383' לבתו

2384' שוגיתו

2385' שלוחים

2386' לא מסר לה,

2387' לבעל

2388' לא נָתְנָה,

2389' אחרי אשר האב

2390' לגורלו

2391' הלך,

2392' אחיה

2393' ככוח בית האב

2394' שלוחים

2395' ימסרו לה,

2396' לבעל

2397' יִתְּנוּהָ.

אימוץ ומינקת

§185 – צעיר שנלקח לְבָנוּת "במימיו" – לא יעורער

2398' אם איש
2399' צעיר
2400' בְּמֵימָיו[^84]
2401' לְבָנוּת[^85]
2402' לקח,
2403' וְגִידְּלוֹ,
2404' הַמָּגוּדָּל ההוא
2405' לא יעורער.

§186 – ואם הילד חוקר את אביו ואת אמו – ישוב לבית אביו

2406' אם איש
2407' צעיר
2408' לְבָנוּת לקח,
2409' כאשר
2410' לְקָחוֹ,
2411' את אביו
2412' ואת אמו
2413' יחקור,
2414' המגודל ההוא
2415' לבית אביו
2416' ישוב.

§187 – בנו של גירסקו העומד בהיכל ובנה של סכרתו לא יעורערו

2417' בן גֵּירְסֵקוּ
2418' העומד בהיכל
2419' ובן סכרתו
2420' לא יעורער.

§188 – האומן שלימד את המגודל את מלאכת ידו – לא יעורער

2421' אם בן אוּמָּן
2422' צעיר למגודל
2423' לקח,
2424' ואת מלאכת ידו
2425' לִימָּדוֹ,
2426' לא יעורער.

§189 – ואם לא לימדו – ישוב לבית אביו

2427' אם את מלאכת ידו

2428' לא לימדו,

2429' המגודל ההוא

2430' לבית אביו

2431' ישוב.

§190 – ואם לא מנה אותו עם בניו – ישוב לבית אביו

2432' אם איש

2433' צעיר

2434' אשר לְבָנוּתוֹ

2435' לְקָחוֹ

2436' וְגִידְּלוֹ,

2437' עם בניו

2438' לא מָנָאוֹ,

2439' המגודל ההוא

2440' לבית אביו

2441' ישוב.

§191 – המאמץ שנולדו לו בנים ורוצה לנסוח את המגודל – לא ילך ריקם

2442' אם איש

2443' צעיר

2444' אשר לְבָנוּתוֹ

2445' לְקָחוֹ

2446' וְגִידְּלוֹ,

2447' ביתו עשה,

2448' אחר כך בנים

2449' היו לו,

2450' ואת המגודל לנסוח

2451' פניו שָׁם,

2452' הצעיר ההוא רֵיקָם[^86]

2453' לא ילך;

2454' האב הַמְגַדְּלוֹ

2455' מנכסיו

2456' שליש ירושתו

2457' יתן לו,

2458' וילך;

2459' מן השדה, הגן

2460' והבית

2461' לא יתן לו.

§192 – בן הגירסקו או הסכרתו שאמר "לא אבי אתה" – יקצצו את לשונו

2462' אם בן גירסקו

2463' או בן סכרתו

2464' לאב

2465' המגדלו

2466' ולאם

2467' הַמְגַדֶּלֶתּוֹ

2468' "לא אבי אתה,

2469' לא אמי את" אמר,

2470' את לשונו

2471' יקצצו.[^87]

§193 – בן הגירסקו או הסכרתו שהכיר את בית אביו והלך אליו – ינסחו את עינו

2472' אם בן גירסקו

2473' או בן סכרתו

2474' את בית אביו

2475' הִכִּיר,

2476' ואת האב

2477' המגדלו

2478' ואת האם

2479' המגדלתו

2480' שנא,

2481' לבית אביו

2482' הלך,

2483' את עינו

2484' יְנַסְּחוּ.[^88]

§194 – המינקת שהמירה ילד מת בילד אחר – יקצצו את שָׁדָהּ

2485' אם איש

2486' את בנו לַמֵּינֶקֶת

2487' נתן,

2488' והצעיר ההוא

2489' ביד המינקת

2490' מת,

2491' המינקת

2492' בלי (רשות) אביו

2493' ואמו

2494' (על) צעיר אחר

2495' התנתה,

2496' יכוננו עליה,

2497' ומשום שבלי (רשות) אביו

2498' ואמו

2499' (על) צעיר אחר

2500' התנתה,

2501' את שָׂדֶה

2502' יקצצו.

חבלות: באב, בעין, בעצם, בשן, בלחי; מריבה; האשה ההרה

195§ – הבן שמחץ את אביו

2503' אם בן את אביו

2504' מָחַץ,

2505' את כפו

2506' יקצצו.[^89]

196§ – עין בן איש

2507' אם איש

2508' את עין בן איש

2509' נקר,

2510' את עינו

2511' ינקרו.[^90]

197§ – עצם איש

2512' אם עצם איש

2513' שָׁבַר,

2514' את עצמו

2515' ישברו.

198§ – עין או עצם של מסכן

2516' אם עין מְסָכֵּן

2517' נקר,

2518' או עצם מסכן

2519' שבר,

2520' מנה כסף

2521' ישקול.

§199 – עין או עצם של עבד איש

2522' אם עין עבד איש

2523' נקר,

2524' או עצם עבד איש

2525' שבר,

2526' חצי מחירו[^91]

2527' ישקול.

§200 – שן איש שכמותו

2528' אם איש

2529' את שן איש

2530' שכמותו

2531' השיל,

2532' ישילו את שנו.

§201 – שן מסכן

2533' אם שן

2534' מסכן השיל,

2535' שליש מנה כסף

2536' ישקול.

§202 – מחיצת לחי של גדול ממנו

2537' אם איש

2538' את לחי איש

2539' אשר גדול ממנו

2540' מחץ,

2541' באספה

2542' בשוט שור

2543' שישים (פעם) יִמָּחֵץ.

§203 – לחי בן איש כמוהו

2544' אם בן איש

2545' את לחי בן איש

2546' אשר כמוהו

2547' מחץ,

2548' מנה כסף

2549' ישקול.

§204 – לחי מסכן

2550' אם מסכן

2551' את לחי מסכן

2552' מחץ,

2553' עשרה שקלי כסף ישקול.

§205 – עבד איש שמחץ לחי בן איש

2554' אם עבד איש

2555' את לחי בן איש

2556' מחץ,

2557' את אזנו

2558' יקצצו.

§206 – החבלה בקטטה

2559' אם איש את איש

2560' בְּקִטָּטָה

2561' מחץ,

2562' ופצע

2563' שֹׁם בו,

2564' האיש ההוא

2565' "בדעת

2566' לא מחצתי",

2567' יישבע,

2568' ואת הרופא יפרע.[^92]

§207 – ואם מת מן המחץ – בן איש

2569' אם מִמַּחְצוֹ

2570' מת,

2571' יישבע,

2572' אם בן איש

2573' חצי מנה כסף

2574' ישקול.

208§ – ואם בן מסכן

2575' אם בן מסכן

2576' שליש מנה כסף

2577' ישקול.

209§ – מחיצת בת איש והשלת אשר בבטנה

2578' אם איש

2579' את בת איש

2580' מחץ,[^93]

2581' את אשר בבטנה

2582' השיל,

2583' עשרה שקלי כסף

2584' בעד אשר בבטנה

2585' ישקול.

210§ – ואם מתה – יהרגו את בתו

2586' אם האשה ההיא

2587' מתה,

2588' את בתו

2589' יהרגו.[^94]

211§ – בת מסכן

2590' אם בת מסכן

2591' בְּמַחַץ

2592' את אשר בבטנה

2593' השיל,

2594' חמישה שקלי כסף

2595' ישקול.

212§ – ואם מתה

2596' אם האשה ההיא

2597' מתה,

2598' חצי מנה כסף

2599' ישקול.

§213 – אמת איש

2600' אם אמת איש

2601' מחץ,

2602' את אשר בבטנה

2603' השיל,

2604' שני שקלי כסף

2605' ישקול.

§214 – ואם מתה האמה

2606' אם האמה ההיא

2607' מתה,

2608' שליש מנה כסף

2609' ישקול.

רופאים, גלב, בנאי וספן

§215 – הרופא שהחיה איש או את עינו: עשרה שקלים

2610' אם רופא[^95]

2611' לאיש פצע כבד

2612' באיזמל נחושת

2613' עשה,

2614' ואת האיש חָיָה,

2615' או את רַקַּת(?) איש

2616' באיזמל נחושת

2617' פתח,

2618' ואת עין האיש

2619' חָיָה,

2620' עשרה שקלי כסף

2621' יקח.

§216 – ואם בן מסכן: חמישה שקלים

2622' אם בן מסכן

2623' חמישה שקלי כסף

2624' יקח.

§217 – ואם עבד איש: בעל העבד נותן שני שקלים

2625' אם עבד איש

2626' בעל העבד לרופא

2627' שני שקלי כסף

2628' יתן.

§218 – הרופא שהמית איש או נקר את עינו: יקצצו את כפו

2629' אם רופא לאיש

2630' פצע כבד

2631' באיזמל נחושת

2632' עשה,

2633' ואת האיש הֵמִית,

2634' או את רקת(?) איש

2635' באיזמל נחושת

2636' פתח, ואת עין האיש

2637' נִקֵּר,

2638' את כפו יקצצו.[^96]

§219 – עבד מסכן שמת מן הניתוח: עבד כעבד

2639' אם רופא פצע כבד

2640' לעבד מסכן

2641' באיזמל נחושת

2642' עשה, והמית,

2643' עבד כעבד יחליף.

§220 – ואם נקר את עינו: חצי מחירו

2644' אם את רקתו?

2645' באיזמל נחושת

2646' פתח,

2647' ואת עינו נקר,

2648' כסף, חצי

2649' מחירו ישקול.

§221 – הרופא שהשלים עצם שבורה או החיה גיד חולה: חמישה שקלים

2650' אם רופא

2651' עצם איש

2652' שבורה

2653' הִשְׁלִים,

2654' או גיד

2655' חולה

2656' חָיָה,

2657' בעל הפצע

2658' לרופא

2659' חמישה שקלי כסף

2660' יתן.

§222 – ואם בן מסכן: שלושה שקלים

2661' אם בן מסכן

2662' שלושה שקלי כסף

2663' יתן.

§223 – ואם עבד איש: בעל העבד נותן שני שקלים

2664' אם עבד איש

2665' בעל העבד

2666' לרופא

2667' שני שקלי כסף

2668' יתן.

§224 – רופא השור או החמור שהחיה את הבהמה

2669' אם רופא שור

2670' או חמור

2671' בין לשור ובין לחמור

2672' פצע כבד

2673' עשה,

2674' וְחָיָה,

2675' בעל השור או החמור

2676' שישית (שקל) כסף

2677' לרופא

2678' דמי שכירותו

2679' יתן.

§225 – ואם המית את הבהמה: רבע מחירו

2680' אם לשור או לחמור

2681' פצע כבד

2682' עשה,

2683' והמית,

2684' רבע מחירו

2685' לבעל השור או החמור

2686' יתן.

§226 – הגלב שגילח את תספורת העבדות בלי רשות הבעל

2687' אם גַּלָּב

2688' בלי (רשות) בעל העבד

2689' את תספורת העבדות של עבד לא שלו?[^97]

2690' גילח,

2691' את כף הגלב ההוא

2692' יקצצו.

§227 – האיש שרימה את הגלב: יהרגוהו, ובפתחו יתלוהו (?)

2693' אם איש

2694' את הגלב רימה,

2695' ואת תספורת העבדות

2696' של עבד לא שלו?

2697' גילח,

2698' את האיש ההוא

2699' יהרגוהו,

2700' וּבְפִתְחוֹ

2701' יִתְלוּהוּ?

2702' הגלב "בדעת

2703' לא גילחתי"

2704' יישבע,

2705' וישוחרר.

§228 – שכר הבנאי: שני שקלים למושר

2706' אם בנאי

2707' בית לאיש

2708' עשה,

2709' וְשִׂכְלֵל לו,

2710' לְמוּשָׂר בית אחד

2711' שני שקלי כסף

2712' לְמַעֲנָקוֹ

2713' יתן לו.

§229 – הבית שנפל והמית את בעליו

2714' אם בַּנַּאי

2715' לאיש

2716' בית עשה,

2717' ואת מלאכתו

2718' לא חיזק,

2719' והבית אשר עשה

2720' נפל,

2721' ואת בעל הבית הֵמִית,

2722' הבנאי ההוא יֵהָרֵג.[^98]

§230 – ואם המית את בן בעל הבית

2723' אם את בן בעל הבית

2724' המית,

2725' את בן הבנאי ההוא

2726' יהרגו.[^99]

§231 – ואם המית את עבד בעל הבית

2727' אם את עבד בעל הבית

2728' המית,

2729' עבד כעבד

2730' לבעל הבית

2731' יתן.

§232 – הבית שנפל ואיבד נכסים: יחליף, ויעשה את הבית מחדש

2732' אם נכסים

2733' איבד,

2734' כל

2735' אשר איבד

2736' יחליף,

2737' ומשום שאת הבית אשר עשה

2738' לא חיזק,

2739' ונפל,

2740' בנכסי

2741' עצמו

2742' את הבית אשר נפל יעשה.

§233 – הקיר שנטה: הבנאי יחזק אותו בכספו

2743' אם בנאי בית

2744' לאיש עשה,

2745' ואת מלאכתו

2746' לא התקין,

2747' וקיר נָטָה,

2748' הבנאי ההוא

2749' בכסף עצמו

2750' את הקיר ההוא

2751' יחזק.

§234 – המלח שסתם ספינה: שכרו

2752' אם מַלָּח

2753' ספינה של שישים כור

2754' לאיש סָתַם,[^100]

2755' שני שקלי כסף

2756' למענקו

2757' יתן לו.

§235 – הספינה שנפגמה בשנתה: המלח יפרק, יחזק ויתן ספינה חזקה

2758' אם מַלָּח

2759' ספינה לאיש

2760' סָתַם,

2761' ואת מלאכתו

2762' לא בִּיסֵּס,

2763' ובשנה ההיא עצמה

2764' הספינה ההיא

2765' התעקמה?

2766' נזק היה לה,

2767' המלח

2768' את הספינה ההיא

2769' יְפָרֵק,

2770' ובנכסי עצמו

2771' יחזק,

2772' וספינה חזקה

2773' לבעל הספינה

2774' יתן.

§236 – הספינה שנשכרה וטבעה ברשלנות המלח: ספינה יחליף

2775' אם איש

2776' את ספינתו

2777' לַמַּלָּח

2778' בשכירות

2779' נתן,

2780' והמלח התעצל,

2781' ואת הספינה הטביע

2782' או איבד,

2783' המלח ספינה

2784' לבעל הספינה

2785' יחליף.

§237 – הספינה הטעונה שטבעה: הספינה וכל אשר בתוכה

2786' אם איש

2787' מַלָּח וספינה

2788' שָׂכַר,

2789' שעורים, צמר, שמן, תמרים

2790' וכל אשר לו שם

2791' של טעינה

2792' טען בה,

2793' המלח ההוא

2794' התעצל,

2795' ואת הספינה הטביע

2796' ואת אשר בתוכה

2797' איבד,

2798' המלח

2799' את הספינה אשר הטביע

2800' ואת כל

2801' אשר בתוכה

2802' איבד

2803' יחליף.

§238 – המלח שהטביע ספינה והעלה אותה: חצי מחירה

2804' אם מַלָּח

2805' ספינת איש

2806' הטביע,

2807' וְהֶעֱלָה אותה,
2808' כסף, חצי מחירה,
2809' יתן.

§239 – שכר המלח: שישה כור לשנה

2810' אם איש
2811' מַלָּח שָׂכַר,
2812' שישה כור שעורים
2813' לשנה
2814' יתן לו.

§240 – התנגשות ספינה עולה בספינה יורדת

2815' אם ספינה
2816' של נגד־הזרם
2817' ספינה של מורד־הזרם
2818' מָחֲצָה,
2819' וְהִטְבִּיעָה,
2820' בעל הספינה אשר ספינתו טבועה
2821' את כל אשר בספינתו אבד
2822' לפני האל
2823' יברר,
2824' ושל נגד־הזרם
2825' אשר את הספינה של מורד־הזרם
2826' הטביע,
2827' את ספינתו ואת רכושו האבוד
2828' יחליף לו.[^101]

שוורים: משכון, שכירות, נזקים והשור הנגף

§241 – משכון שור

2829' אם איש
2830' שור לַמַּשְׁכּוֹן
2831' מִשְׁכֵּן,
2832' שליש מנה כסף ישקול.

§242–243 – שכירות שור לשנה

2833' אם איש שור
2834' לשנה אחת שָׂכַר,
2835' דמי שור אחורי

2836' ארבעה כור שעורים,

2837' דמי שור אמצעי

2838' שלושה כור שעורים לבעליו

2839' יתן.

§244 – השור השכור שאריה הרגו בערבה

2840' אם איש

2841' שור (או) חמור שָׂכַר,

2842' ובערבה

2843' אריה הרגו,

2844' לבעליו הוא.

§245 – ואם המית אותו בהתעצלות או במחץ

2845' אם איש

2846' שור שכר,

2847' בהתעצלות

2848' או במחץ

2849' המית,

2850' שור כשור

2851' לבעל השור

2852' יחליף.

§246 – רגל שבורה או גיד ערף קצוץ

2853' אם איש

2854' שור שכר,

2855' ואת רגלו שבר,

2856' או את גיד ערפו

2857' קצץ,

2858' שור כשור

2859' לבעל השור

2860' יחליף.

§247 – עין השור

2861' אם איש

2862' שור שכר,

2863' ואת עינו נקר,

2864' כסף, חצי מחירו,

2865' לבעל השור

2866' יתן.

248§ – קרן, זנב וגיד הפרסה

2867' אם איש

2868' שור שכר,

2869' ואת קרנו שבר,

2870' את זנבו קצץ,

2871' או את גיד פרסתו

2872' קרע?,

2873' כסף, רבע מחירו,

2874' יתן.

249§ – "אל מחצו" – השבועה בחיי האל

2875' אם איש

2876' שור שכר,

2877' וְאֵל מחצו,[^102]

2878' ומת,

2879' האיש אשר את השור שכר

2880' את חיי האל

2881' יזכיר,

2882' וישוחרר.

250§ – השור שנגף איש בשוק

2883' אם שור בַּשּׁוּק

2884' בלכתו

2885' איש

2886' נָגַף,[^103]

2887' והמית,

2888' לדין ההוא

2889' תביעה

2890' אין.[^104]

251§ – השור הנָּגָף שהרובע הודיע עליו – בן איש

2891' אם שור איש

2892' נָגָף הוא,[^105]

2893' וכי נָגָף הוא

2894' רוֹבָעוֹ

2895' הודיעו לו,

2896' את קרניו

2897' לא קִיטֵם?,

2898' ולא ריסן את שורו,

2899' והשור ההוא

2900' בן איש

2901' נגף,

2902' והמית,

2903' חצי מנה כסף

2904' יתן.[^106]

§252 – ואם עבד איש

2905' אם עבד איש

2906' שליש מנה כסף[^107]

2907' יתן.

אריס, אכר ורועה

§253 – האיש השכור שגנב זרע או מספוא

2908' אם איש את איש

2909' על פני שדהו

2910' לעמוד

2911' שכר,

2912' ואת הַקְּצָבָה

2913' הָאֱמִינוֹ (עליה),

2914' ואת הבקר הפקיד בידו,

2915' ולחרוש את השדה התנה עמו –

2916' אם האיש ההוא

2917' את הזרע או את המספוא

2918' גנב,

2919' ובידו

2920' נתפש,

2921' את כפו יקצצו.

§254 – ואם לקח את הקצבה והחליש את הבקר

2922' אם את הקצבה

2923' לקח, ואת הבקר

2924' החליש,

2925' כפליים את השעורים אשר קיבל

2926' יחליף.

255§ – ואם השכיר את הבקר או גנב את הזרע ולא הצמיח

2927' אם את בקר

2928' האיש בשכירות

2929' נתן,

2930' או את הזרע גנב,

2931' ובשדה לא הצמיח,

2932' את האיש ההוא

2933' יכוננו עליו,

2934' בקציר, לכל בּוּר שדה,

2935' שישים כור שעורים ימוד.

256§ – ואם אינו יכול לפרוע

2936' אם את אחריותו

2937' לפרוע לא יוכל,

2938' בשדה ההוא בבקר

2939' יגררוהו הלוך ושוב.

257§ – שכר האכר

2940' אם איש

2941' אִכָּר שכר,

2942' שמונה כור שעורים

2943' לשנה אחת

2944' יתן לו.

258§ – שכר נוהג השורים

2945' אם איש

2946' נוהג שוורים שכר,

2947' שישה כור שעורים

2948' לשנה אחת

2949' יתן לו.

259§ – גניבת מחרשה

2950' אם איש

2951' מחרשה בַּשְּׂדֵמָה

2952' גנב,

2953' חמישה שקלי כסף

2954' לבעל המחרשה

2955' יתן.

§260 – גניבת מחרשת רגבים או משדדה

2956' אם מחרשת רגבים

2957' או מַשְׂדֵּדָה

2958' גנב,

2959' שלושה שקלי כסף

2960' יתן.

§261 – שכר הנוקד

2961' אם איש

2962' נוֹקֵד לבקר

2963' ולצאן

2964' לרעות שכר,

2965' שמונה כור שעורים

2966' לשנה אחת

2967' יתן לו.

§262 – (שבור)

2968' אם איש

2969' שור או כבש

2970' ל[…]

2971' […]

2972' […]

2973' […]

2974' […]

2975' […]

2976' […]

§263 – הרועה שאיבד

2977' אם שור או כבש

2978' אשר ניתנו לו

2979' איבד,

2980' שור כשור

2981' כבש ככבש

2982' לבעליהם

2983' יחליף.

§264 – הרועה שמיעט את העדר

2984' אם רועה

2985' אשר בקר

2986' או צאן

2987' לרעות

2988' ניתנו לו,

2989' את דמי שכירותו במלואם

2990' קיבל,

2991' ולבו טוב,

2992' את הבקר

2993' מיעט,

2994' את הצאן

2995' מיעט,

2996' את הוולדות הפחית,

2997' לפי תנאיו

2998' ולדות

2999' ותנובה

3000' יתן.

§265 – הרועה ששיקר, ניכר את הסימן ומכר

3001' אם רועה

3002' אשר בקר

3003' או צאן

3004' לרעות

3005' ניתנו לו,

3006' שיקר,

3007' ואת הסימן נִכֵּר,

3008' ובכסף

3009' נתן,

3010' יכוננו עליו,

3011' עד פי עשרה את אשר גנב,

3012' בקר

3013' וצאן

3014' לבעליהם

3015' יחליף.

§266 – "נגיעת אל" במרבץ, או אריה

3016' אם במרבץ

3017' נגיעת אל נהייתה,[^108]

3018' או אריה הרג, הרועה לפני האל[^109]

3019' יזכך (את עצמו),

3020' ואת מַפֶּלֶת המרבץ

3021' בעל המרבץ יקבל ממנו.

§267 – הרועה שהתעצל וגרם צליעה במרבץ

3022' אם הרועה התעצל,

3023' ובמרבץ צליעה? גרם,

3024' הרועה את נזק הצליעה?[^110]

3025' אשר במרבץ גרם,

3026' בקר וצאן

3027' ישלם,[^111]

3028' לבעליהם

3029' יתן.

דמי שכירות: בהמות, פועלים, בעלי מלאכה, ספינות

§268 – שור לדיש

3030' אם איש שור

3031' לַדַּיִשׁ שכר,

3032' סָאתַיִם שעורים דמי שכירותו.

§269 – חמור לדיש

3033' אם חמור

3034' לדיש שכר,

3035' סאה שעורים דמי שכירותו.

§270 – תיש לדיש

3036' אם תיש

3037' לדיש שכר,

3038' קב שעורים דמי שכירותו.

§271 – בקר, עגלה ומוליכה

3039' אם איש

3040' בקר, עגלה

3041' ומוליכה שכר,

3042' ליום אחד שלוש פְּרָסִיכְתּוּ שעורים

3043' יתן.

§272 – העגלה לבדה

3044' אם איש

3045' את העגלה

3046' לבדה שכר,

3047' ליום אחד ארבע סאים שעורים

3048' יתן.

§273 – שכר השכיר לפי עונות השנה

3049' אם איש

3050' שכיר שכר,

3051' מראש השנה

3052' עד הירח החמישי

3053' שש שעורות כסף

3054' ליום אחד

3055' יתן;

3056' מן הירח השישי

3057' עד תום השנה

3058' חמש שעורות כסף

3059' ליום אחד

3060' יתן.

§274 – שכר בעלי המלאכה

3061' אם איש

3062' בן אומן

3063' ישכור,

3064' דמי שכיר

3065' חמש שעורות כסף,

3066' דמי סורק?

3067' חמש שעורות כסף,

3068' דמי (עושה) הפשתן?

3069' (מספר) שעורות כסף,

3070' דמי חרש אבן

3071' (מספר) שעורות כסף,

3072' דמי עושה הקשתות?

3073' (מספר) שעורות כסף,

3074' דמי נַפָּח

3075' (מספר) שעורות כסף,

3076' דמי נַגָּר

3077' ארבע? שעורות כסף,

3078' דמי בּוּרְסִי

3079' (מספר) שעורות כסף,

3080' דמי קולע הסלים

3081' (מספר) שעורות כסף,

3082' דמי בנאי

3083' (מספר) שעורות כסף

3084' ליום אחד

3085' יתן.

275§ – שכירות ספינה

3086' אם איש

3087' [ספינת ...] שכר,

3088' ליום אחד

3089' שלוש שעורות כסף דמי שכירותו.

276§ – ספינת נגד הזרם

3090' אם ספינת נגד־הזרם שכר,

3091' שתיים וחצי שעורות כסף דמי שכירותה

3092' ליום אחד

3093' יתן.

277§ – ספינה של שישים כור

3094' אם איש

3095' ספינה של שישים כור שכר,

3096' ליום אחד

3097' שישית (שקל) כסף דמי שכירותה

3098' יתן.

קניית עבדים

§278 – העבד שנפלה עליו כפייה בתוך ירחו

3099' אם איש
3100' עבד (או) אמה קנה,
3101' וירחו לא מלא,
3102' וּכְפָיָה עליו
3103' נפלה, למוכרו
3104' ישיב,
3105' והקונה
3106' את הכסף אשר שקל
3107' יקח.

§279 – ערעור על העבד שנקנה

3108' אם איש
3109' עבד (או) אמה קנה,
3110' וערעור היה לו,
3111' מוכרו
3112' את הערעור יפרע.

§280 – עבד שנקנה בארץ נכר והוכר בארץ – בני הארץ: דרורם יושם

3113' אם איש
3114' בארץ
3115' נֵכָר
3116' עבד (או) אמה של איש
3117' קנה,
3118' כאשר
3119' לתוך הארץ
3120' בא,
3121' ובעל העבד או האמה
3122' בין עבדו ובין אמתו
3123' הכיר,
3124' אם העבד או האמה – הם
3125' בני הארץ,
3126' בלי כסף
3127' דְּרוֹרָם[^112]
3128' יושַׂם.

§281 – ואם בני ארץ אחרת – הבעל יפטור אותם בכסף הקנייה

3129' אם בני ארץ אחרת (הם),
3130' הקונה
3131' לפני האל
3132' את הכסף אשר שקל
3133' יאמר,
3134' ובעל העבד או האמה
3135' את הכסף אשר שקל לַתַּגָּר
3136' יתן,
3137' בין עבדו בין אמתו יְפָטוֹר.

§282 – העבד שאמר לאדוניו "לא אדוני אתה"

3138' אם עבד לאדוניו
3139' "לא אדוני אתה"
3140' אמר,
3141' כי עבדו (הוא)
3142' יכונן עליו,
3143' ואדוניו את אזנו יקצוץ.[^113]

האפילוג

אפילוג (3144'–3151'): דיני המישרים אשר כונן חמורבי

3144' דיני[^114]
3145' מֵישָׁרִים
3146' אשר חַמוּרַבִּי,
3147' המלך היכול,
3148' כונן,
3149' ואת הארץ אורח נכון
3150' ונוהג נאה
3151' הִתְפִּישׁ.

אפילוג (3152'–3201'): הרועה המשלים: מה עשה חמורבי לשחורי הראש

3152' חמורבי,
3153' המלך התמים, אני.
3154' לשחורי הראש,
3155' אשר אֲנָלִיל מסר לי,
3156' את רוֹעוּתָם
3157' מַרְדּוּךְ נתן לי,
3158' לא התעצלתי,

3159' את זרועי לא השלכתי;
3160' מקומות שלום
3161' ביקשתי להם,
3162' צרות קשות
3163' פתחתי,
3164' אור הוצאתי להם;
3165' בנשק החזק
3166' אשר זַבָּבָה
3167' וּאְשָׁתַּר
3168' הנחילו לי,
3169' בתבונה
3170' אשר אֵאָה גזר לי,
3171' ביכולת
3172' אשר מרדוך נתן לי,
3173' את האויבים למעלה
3174' ולמטה נסחתי,
3175' קרבות כיביתי,
3176' את בשר הארץ
3177' היטבתי,
3178' את אנשי היישובים
3179' בָּנָוֶה
3180' הרבצתי,
3181' מחריד
3182' לא הבאתי עליהם.
3183' האלים הגדולים
3184' קראוני,
3185' ואני הוא
3186' הרועה המשלים,
3187' אשר שבטו
3188' ישר;
3189' צלי הטוב
3190' על עירי
3191' פָּרוּשׁ,
3192' בְּחוֹצָנִי
3193' את אנשי ארץ שׁוּמֶר
3194' וְאַכַּד
3195' החזקתי;
3196' בְּלַמַּסּוּ שלי
3197' שגשגו;
3198' בשלום

3199' הובלתי אותם,

3200' בחכמתי

3201' הסתרתי אותם.

אפילוג (3202'–3239'): המצבה באסגיל: לדון את דין הארץ וליישר את החבול

3202' שהחזק בחלש

3203' לא יחבול,

3204' יתומה ואלמנה[^115]

3205' ליישר,

3206' בָּבֶל,

3207' העיר אשר אָנוּ ואנליל

3208' את ראשה

3209' הרימו,

3210' בְּאֶסַגִּיל,

3211' הבית אשר כשמים

3212' והארץ יסודותיו נכונים,

3213' את דין הארץ לדון,

3214' את פסקי הארץ

3215' לפסוק,

3216' את החבול ליישר,

3217' את דברי היקרים

3218' במצבתי כתבתי,

3219' ולפני צלמי,

3220' מלך המישרים,

3221' כוננתי.

3222' המלך אשר בין המלכים

3223' מרומם, אני.

3224' דברי נבחרים,

3225' יכולתי מתחרה

3226' אין לה.

3227' במאמר שַׁמַּשׁ,

3228' הדיין הגדול

3229' של השמים והארץ,

3230' המישרים שלי בארץ

3231' יופיעו;

3232' בדבר

3233' מרדוך אדוני,

3234' צורותי

3235' מָסַלֵּק אל יהיה להן.

3236' באסגיל,

3237' אשר אני אוהב, שמי בנאה

3238' לנצח

3239' ייזכר.

אפילוג (3240'–3295'): האיש החבול לפני הצלם: יקרא, ישמע, יראה את דינו ויברך

3240' איש חבול[^116]

3241' אשר דבר

3242' יהיה לו,

3243' לפני צלמי,

3244' מלך המישרים,

3245' ילך,

3246' ואת מצבתי

3247' הכתובה

3248' יקרא,

3249' ואת דברי

3250' היקרים

3251' ישמע,

3252' ומצבתי את הדבר

3253' תראה לו;

3254' את דינו יראה,

3255' את לבו

3256' יְנַפֵּשׁ,

3257' ו"חמורבי,

3258' האדון, אשר כאב

3259' יוֹלֵד

3260' לאנשים

3261' הוא,

3262' לדבר

3263' מרדוך אדוניו

3264' נכנע?,

3265' ואת תשועת מרדוך

3266' למעלה

3267' ולמטה

3268' השיג,

3269' את לב מרדוך

3270' אדוניו היטיב,

3271' ובשר טוב

3272' לאנשים

3273' לנצח גזר,

3274' ואת הארץ

3275' יישר".

3276' זאת

3277' יאמר,

3278' ולפני

3279' מרדוך אדוני,

3280' וְצַרְפָּנִיתוּ

3281' גבירתי,

3282' בלבו

3283' השלם

3284' יברך אותי.

3285' רוח־המגן והלמסו,

3286' האלים באי

3287' אסגיל,

3288' לְבָנַת אסגיל,

3289' את הַנִּיבִים (עלי)

3290' יום יום

3291' לפני

3292' מרדוך אדוני,

3293' וצרפניתו

3294' גבירתי,

3295' יְשַׁפְּרוּ.

אפילוג (3296'–3311'): המלך שיבוא: ינצור את דברי המישרים

3296' לאחרית

3297' הימים,

3298' בכל עת,

3299' המלך אשר בארץ

3300' יהיה,

3301' את דברי

3302' המישרים

3303' אשר במצבתי

3304' כתבתי, ינצור;[^117]

3305' את דין הארץ

3306' אשר דנתי,

3307' את פסקי הארץ

3308' אשר פסקתי,

3309' אל יסיר;

3310' את צורותי

3311' אל יסלק.

אפילוג (3312'–3343'): אם האיש ההוא הבחנה יש לו: המצבה תראה לו, ודברי המלך לחכם

3312' אם האיש ההוא

3313' הבחנה יש לו,

3314' ואת ארצו ליישר יוכל,

3315' לדברים

3316' אשר במצבתי כתבתי יקשיב,

3317' ודרך ונוהג,

3318' את דין הארץ אשר דנתי,

3319' את פסקי הארץ

3320' אשר פסקתי,

3321' המצבה ההיא

3322' תראה לו,

3323' ואת שחורי הראש שלו

3324' יישר;

3325' את דינם ידון,

3326' את פסקם

3327' יפסוק,

3328' מארצו רשע

3329' וזד ינסח,

3330' את בשר אנשיו

3331' ייטיב.

3332' חמורבי,

3333' מלך המישרים,

3334' אשר שמש נכונות

3335' מסר לו, אני.

3336' דברי נבחרים,

3337' מעשי

3338' מתחרה

3339' אין להם;

3340' רק לשאינו משכיל

3341' ריקים הם,[^118]

3342' לחכם

3343' לתהילות מוּצָאִים.

אפילוג (3344'–3359'): הברכה: אם האיש ההוא הקשיב לדברי

3344' אם האיש ההוא

3345' לדברי

3346' אשר במצבתי כתבתי

3347' הקשיב,

3348' את דיני לא סילק,

3349' את דברי

3350' לא הפך,

3351' את צורותי

3352' לא הסיר,

3353' האיש ההוא,

3354' כמוני,

3355' מלך המישרים,

3356' שַׁמַּשׁ שבטו

3357' יאריך,

3358' את אנשיו

3359' במישרים ירעה.[^119]

אפילוג (3360'–3386'): אם האיש ההוא לא הקשיב: תנאי הקללה

3360' אם האיש ההוא

3361' לדברי

3362' אשר במצבתי

3363' כתבתי

3364' לא הקשיב,

3365' את מארותי[^120]

3366' בזה,

3367' וממארות האלים

3368' לא פחד,

3369' את הדין אשר דנתי

3370' ביטל,

3371' את דברי

3372' הפך,

3373' את צורותי

3374' הסיר,

3375' את שמי הכתוב

3376' מחה,

3377' ואת שמו כתב,

3378' בגלל המארות ההן

3379' אחר

3380' האחיז (בדבר),

3381' האיש ההוא,

3382' בין מלך,

3383' בין אדון,

3384' בין מושל,

3385' ובין אדם

3386' אשר שם נקרא לו,

אפילוג (3387'–3394'): אנו

3387' אָנוּ הגדול,

3388' אבי האלים,

3389' הקורא את שלטוני,

3390' את זוהר המלכות

3391' ישלול ממנו,

3392' את שבטו

3393' ישבור,

3394' את גורלותיו יָאוֹר.

אפילוג (3395'–3422'): אנליל

3395' אָנְלִיל, האדון,

3396' גוזר הגורלות,

3397' אשר מאמרו

3398' לא יוּסַר,

3399' המגדיל

3400' את מלכותי,

3401' מבוכה שאין להשקיטה,

3402' חרדת?

3403' אבדנו,

3404' במושבו

3405' יָפִיחַ? לו;

3406' שלטון אנחה,

3407' ימים מעטים,

3408' שנות

3409' כפן,

3410' חשכת

3411' ללא הארה,

3412' מות מראה העין,

3413' לגורל

3414' יגזור לו;

3415' אבדן עירו,

3416' הפצת אנשיו,

3417' את מלכותו להפוך,

3418' את שמו ואת זכרון[^121]

3419' בארץ

3420' לבלי הביא לכלל הוויה,

3421' בפיו הכבד

3422' יאמר.

אפילוג (3423'–3439'): נינליל

3423' נִינְלִיל,

3424' האם הגדולה,

3425' אשר מאמרה

3426' בָּאֵפוּר נכבד,

3427' הגבירה, המשפרת

3428' את ניבי,

3429' במקום המשפט[^122]

3430' והפסק,

3431' לפני אנליל

3432' את דברו תרשיע;

3433' הרס ארצו,

3434' אבדן אנשיו,

3435' הגרת נפשו

3436' כמים,

3437' בפי אנליל

3438' המלך

3439' תָּשִׂים.

אפילוג (3440'–3458'): אאה

3440' אֵאָה, הנסיך הגדול,

3441' אשר גורלותיו

3442' בראש הולכים,

3443' חכם האלים,

3444' היודע כל אשר לו שם,

3445' המאריך

3446' את ימי חיי,

3447' בינה

3448' וחכמה

3449' ישלול ממנו,

3450' ובמבוכה

3451' ינהג אותו,

3452' את נהרותיו

3453' במעמקים

3454' יסכור,[^123]

3455' בארצו

3456' דָּגָן,

3457' חיי האנשים,

3458' אל יביא לכלל הוויה.

אפילוג (3459'–3485'): שמש

3459' שמש, הדיין הגדול

3460' של השמים

3461' והארץ,

3462' המיישר

3463' את אשר נפש שׂוּמה בו,

3464' האדון, מבטחי,

3465' את מלכותו יהדוף,

3466' את דינו

3467' אל ידון,

3468' את נתיבו ישבש,

3469' את יסודות חילו

3470' ימעיד,

3471' בבדיקתו

3472' בשר רע,

3473' של נסיחת

3474' יסודות מלכותו

3475' ואבדן ארצו ישים לו;

3476' הדבר הנמרץ

3477' של שמש מהרה

3478' ישיגהו;

3479' למעלה,

3480' מן החיים

3481' יַסַּח אותו;

3482' למטה,

3483' בארץ,

3484' את אִטּוֹ

3485' למים יַצְמִיא.

אפילוג (3486'–3508'): סין

3486' סִין, אדון השמים,

3487' האל בּוֹנִי,

3488' אשר צוויו

3489' בין האלים מופיע,
3490' כתר וכסא של מלכות
3491' ישלול ממנו,
3492' עון כבד,
3493' עונשו הגדול,
3494' אשר מגופו
3495' לא יאבד,
3496' ישית עליו,
3497' ימים, ירחים,
3498' שנות שלטונו
3499' באנחה
3500' ובנהי
3501' יכלה,[^124]
3502' יריב למלכות
3503' יַרְאֶה לו,
3504' חיים
3505' אשר עם המות
3506' מתחרים,
3507' לגורל
3508' יגזור לו.

אפילוג (3509'–3525'): אדד

3509' אֲדַד, אדון השפע,
3510' מפקח התעלות של השמים
3511' והארץ,
3512' עוזרי,
3513' גשמים מן השמים,[^125]
3514' גאות
3515' מן המעמקים
3516' ישלול ממנו,
3517' את ארצו
3518' בכפן
3519' וברעב
3520' יְאַבֵּד,
3521' על עירו
3522' בעזות
3523' יצעק,
3524' ואת ארצו לתל מבול
3525' ישיב.

אפילוג (3526'–3536'): זבבה

3526' זַבָּבָה,
3527' הגיבור הגדול,
3528' הבן הראשון
3529' של אכור,
3530' ההולך לימיני,
3531' במקום המערכה
3532' את נשקו ישבור,
3533' את היום ללילה
3534' ישיב לו,
3535' ואת אויבו עליו
3536' יעמיד.

אפילוג (3537'–3573'): אשתר

3537' אִשְׁתַּר, גבירת
3538' המלחמה והקרב,
3539' הפותחת
3540' את נשקי,
3541' הַלַּמַסּוּ שלי
3542' הנאה,
3543' האוהבת את שלטוני,
3544' בלבה
3545' הזועם,
3546' בעברותיה
3547' הגדולות,
3548' את מלכותו תָּאוֹר,
3549' את הַנָּאוֹת שלו
3550' לִרְעוֹת
3551' תשיב;
3552' במקום המלחמה והקרב
3553' את נשקו
3554' תשבור,
3555' מבוכה
3556' ומרידה
3557' תשים לו,
3558' את גיבוריו
3559' תפיל,
3560' את דמם
3561' את הארץ תשקה,

3562' ערמת

3563' גוויות

3564' חילותיו

3565' בערבה

3566' תשליך,

3567' ולחילו רחמים

3568' אל תמציא;

3569' אותו

3570' ביד אויביו

3571' תסגיר,

3572' ולארץ איבתו

3573' כפות תנהג אותו.[^126]

אפילוג (3574'–3589'): נרגל

3574' נֶרְגַל,

3575' החזק באלים,

3576' קרב שאין לעמוד מולו,

3577' המשיג (לי)

3578' את תשועתי,

3579' בְּמַפָּצוֹ

3580' הגדול

3581' כאש

3582' עזה של אגם

3583' את אנשיו

3584' יְלַהֵט,

3585' בנשקו החזק

3586' יכה אותו,

3587' ואת איבריו

3588' כצלם טיט

3589' ירסק.

אפילוג (3590'–3599'): נינתו

3590' נִינָתוּ,

3591' הגבירה הנעלה

3592' של הארצות,

3593' האם בּוֹנָתִי,

3594' יורש תשלול ממנו,

3595' ושם[^127]

3596' אל תמציא לו,

3597' בקרב אנשיו

3598' זרע אדם

3599' אל תבנה.

אפילוג (3600'–3619'): נינכרך

3600' נִינְכַּרַךְ,

3601' בת אנו,

3602' האומרת

3603' נאה עלי

3604' באכור,

3605' מחלה כבדה,

3606' אָסַפּוּ רע,

3607' פצע נמרץ,

3608' אשר לא יירגע,

3609' רופא את קרבו

3610' לא ילמד,

3611' בחבישה

3612' לא יניחנו,

3613' כנשיכת המות לא יִנָּסַח,

3614' באיבריו

3615' תוציא לו,[^128]

3616' ועד אשר נפשו

3617' תכבה,

3618' על בחרותו

3619' ינהה.

אפילוג (3620'–3633'): האלים הגדולים כולם

3620' האלים הגדולים

3621' של השמים

3622' והארץ,

3623' הָאֲנוּנָּכִי

3624' בכללם,

3625' רוח־המגן של הבית,

3626' לבנת אֶבַּבַּר,

3627' אותו,

3628' את זרעו,

3629' את ארצו, את צבאו,

3630' את אנשיו

3631' ואת חילו

3632' מארה

3633' נמרצת יָאוֹרוּ.[^129]

אפילוג (3634'–3641'): אנליל, בפיו אשר לא יוסר

3634' במארות

3635' האלה

3636' אנליל,

3637' בפיו

3638' אשר לא יוסר,

3639' יָאוֹר אותו,

3640' ומהרה

3641' ישיגוהו.[^130]

---

[^1]: חמורבי, מלך בבל (בערך 1792–1750 לפני הספירה); השם נקרא גם *חַמּוּרָפִי*, "(האל) הקרוב מרפא". הזיהוי הישן עם אַמְרָפֶל מֶלֶךְ שִׁנְעָר (בראשית יד:א) נזנח.

[^2]: *kittum u mīšarum*, "אמת ומישרים": *mīšarum* קרוב השורש של מֵישָׁרִים (תהלים צט:ד); "שׂמתי בפי הארץ" – כמו שִׂימָה בְּפִיהֶם (דברים לא:יט), בלשון אחרת על נושא אחר.

[^3]: "אם" – כל חוקי חמורבי פותחים במילה *šumma* "אם", והתרגום שומר עליה בכל מקום. בספר הברית המקרה הראשי פותח ב כִּי (או בבינוני: מַכֵּה אִישׁ) והמשנה שלו ב אִם; המדרג הזה הוא של התורה.

[^4]: "יַהֲרֹג" – האכדית *iddâk* היא סביל פשוט של "הרג". נוסחת התורה מוֹת יוּמָת (שמות כא:יב, טו–יז) אין לה מקבילה בחוקי חמורבי, ולכן התרגום אינו משתמש בה.

[^5]: "הנהר" – בכתב היתדות עם סמן האלוהות: הנהר הוא אל (*Id*) ודיין. מי שהואשם בכשפים צולל לנהר: אם טבע – אשם, אם יצא שלם – הנהר "זיכך" אותו. השוו את מבחן "המים המאררים" של הסוטה (במדבר ה:יא–לא), שגם הוא מכריע בהיעדר עדים.

[^6]: "לעדות שקרים" – *sarrātu* "שקרים". יש שהשוו אותה ל סָרָה של העד החמס (לַעֲנוֹת בּוֹ סָרָה, דברים יט:טז); הזיקה אינה ודאית.

[^7]: "דין נפשות" – *dīn napištim*, מילה במילה "דין של נפש": המונח המשנאי דִּינֵי נְפָשׁוֹת של המשנה, מסכת סנהדרין פרק ד הוא אותו צירוף.

[^8]: "בן איש … עבד איש": מי שאין לו רשות למכור – בן שאביו חי, או עבד. הקונה מידו בלי עדים ובלי חוזה נחשב גנב.

[^9]: "גנב הוא, יהרג" – בחוקי חמורבי הגנב נהרג; בספר הברית הגנב משלם (שמות כא:לז–כב:ג), ורק גונב האדם מומת (כא:טז).

[^10]: "עד פי שלושים … עד פי עשרה" – הקנס תלוי במעמד הנגנב: המקדש וההיכל פי שלושים, ה"מסכן" פי עשרה. בספר הברית הקנס תלוי בבהמה ובמצבה: חמישה בקר תחת השור, ארבע צאן תחת השה, ואם נמצאה חיה – שניים (שמות כא:לז; כב:ג).

[^11]: "לתת אין לו, יהרג" – השוו אִם אֵין לוֹ וְנִמְכַּר בְּגֵנֵבָתוֹ (שמות כב:ב): אותו מקרה, ועונש אחר – מכירה לעבדות במקום מוות.

[^12]: "עדיו לא קרובים" – השוו וְאִם לֹא קָרוֹב אָחִיךָ אֵלֶיךָ (דברים כב:ב), באותו דין האבדה: שם הבעלים רחוק, והאבדה נשמרת אצל המוצא עַד דְּרֹשׁ אָחִיךָ אֹתוֹ; כאן העדים רחוקים, והדיינים קובעים מועד.

[^13]: "גנב בן איש צעיר" – השוו וְגֹנֵב אִישׁ וּמְכָרוֹ … מוֹת יוּמָת (שמות כא:טז) ו גֹּנֵב נֶפֶשׁ מֵאֶחָיו (דברים כד:ז). חוקי חמורבי מגנים בחוק הזה רק על ילדו של בן המעמד החופשי.

[^14]: "מְסֻכֵּן" – *muškēnum*, המילה שממנה שאולה העברית מִסְכֵּן (קהלת ד:יג; ט:טו). בחוקי חמורבי זהו מעמד: אדם חופשי

בדרג נמוך מן ה"איש", קשור לארמון – לא "מסכן" במובן של ימינו.

[^15]: §15–§20: המבריח עבד מן העיר, המחביא עבד נמלט והמחזיק בו – נהרגים; המחזיר אותו לבעליו מקבל פרס. התורה אומרת את ההפך: **לֹא תַסְגִּיר עֶבֶד אֶל אֲדֹנָיו אֲשֶׁר יִנָּצֵל אֵלֶיךָ מֵעִם אֲדֹנָיו** (דברים כג:טז).

[^16]: "ויתלוהו?" – הפועל האכדי *iḫallalūšu* אינו ודאי: "יתלוהו" (לפני הפרצה) או "יקירוהו / יסגרוהו" (בתוך הפרצה). אם "יתלוהו" – זהו הרצף של **וְהוּמַת וְתָלִיתָ אֹתוֹ עַל עֵץ** (דברים כא:כב). השוו גם את הפורץ שנהרג **בַּמַּחְתֶּרֶת** (שמות כב:א).

[^17]: "חייל" ו"דייג" – שני סוגים של אנשי שירות של המלך (*rēdû*, מילולית "ההולך אחרי", ו־*bā'iru*, "הדייג, הלוכד"), שמחזיקים שדה, גן ובית מן המלך בעד שירותם.

[^18]: "הֲלָךְ" – *ilku*, חובת השירות למלך (צבא, עבודה) שמוטלת על מי שמחזיק אדמה מן המלך; מילולית "הליכה". המילה עברה לארמית: **מִנְדָּה בְלוֹ וַהֲלָךְ** (עזרא ד:יג; ז:כד), "מס, בְּלוֹ והֲלָךְ".

[^19]: "פטרו" – באכדית *paṭāru* "להתיר": פדיון שבוי בכסף. התגר שילם את הכופר, והשאלה היא מי יחזיר לו את הכסף.

[^20]: "קצין" ו"ממונה" – *ša ḫaṭṭātim* ("בעל המטות", מפקד) ו־*laputtû* (מפקד משנה, ממונה על קבוצת אנשים), הממונים של צבא המלך.

[^21]: "נושא מס" – *nāš biltim*, מילולית "נושא המשא": מחזיק בקרקע של המלך שמשלם עליה מס (*biltu*; בארמית המקראית בְּלוֹ, עזרא ד:יג).

[^22]: "אריס" – בעברית מילת שאילה מן האכדית *errēšu* "החורש, האריס" (מן *erēšu* "לחרוש"); בחוקי חמורבי האריס מקבל שדה מבעליו לעבדו, ומשלם בתנובה קבועה או בחלק מן היבול (§45–§46).

[^23]: "בּוּר" – מידת שטח בבבל, כ־6.5 הקטר (65 דונם); "כּוֹר" – מידת נפח של כ־300 ליטר. "עשרה כור לבור" הם אפוא שיעור קבוע של יבול לשטח.

[^24]: אֲדַד – אל הסערה, הגשם והרעם בבבל; "אדד שטף" הוא נזק שבידי שמים, ולכן אין בו אשמה: השאלה היא רק מי נושא בהפסד (§45–§46, §48).

[^25]: "ירטב את לוחו" – את לוח החוזה (לוח טין) הרטיבו כדי למחוק ולשנות בו; כלומר: תנאי החוב יתעדכנו, והפרעון יידחה בשנה.

[^26]: השוו שמות כב:ד: "כי יבער איש שדה או כרם ושלח את בעירה ובער בשדה אחר – מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם". בחוקי חמורבי הפיצוי קבוע לפי שטח (עשרים כור לבור, ואחרי תום עונת המרעה שישים כור לבור, §58), ובעל השדה קוצר את שדהו הפגוע לעצמו.

[^27]: השוו ויקרא יט:כג–כה: "שלש שנים יהיה לכם ערלים לא יאכל, ובשנה הרביעת יהיה כל פריו קדש הלולים לה', ובשנה החמישת תאכלו את פריו". גם כאן השנה החמישית היא שנת הפרי הראשונה שמתחלקת בין הבעלים לגנן – בתורה בין הקודש לבעלים.

[^28]: "להרכיב" – כאן: האבקה של עצי התמר בידי אדם: את תפרחת הזכר קושרים בצמרת הנקבה, ובלי זה העץ כמעט אינו נותן פרי. זו עבודתו העיקרית של הגנן בגן תמרים.

[^29]: כאן חסרים במצבה שבעה טורים של החזית, שנמחקו – כנראה בידי מלך עילם (שׁוּתְרוּךְ־נַחוּנְתֵּה, המאה ה־12 לפנה"ס) שלקח את המצבה שלל מִסִּיפַּר לשושן ומחק אותם כדי לחרות שם כתובת משלו, שלא נכתבה לבסוף. החוקים שעמדו שם (§66–§99 בספירה המקובלת; אצל רות 1997: "a ¶ gap …") ותחילת §100 ידועים מעותקים אחרים – לוחות מן התקופה הבבלית הקדומה – אבל אינם מתורגמים כאן, משום שלא נמצאה להם מהדורה פתוחה. מן הזיכרון (לא נבדק כאן): הם עסקו בהמשך דיני הגן (הגנן שלווה כסף מתגר ומשכן את הגן); בבתים – בנייה על מגרש ריק ושכנות, שכירת בית והוצאת השוכר לפני תום השנה ששילם עליה, מכירה; בהלוואות ובתוספת – שיעור התוספת על כסף ועל שעורים, פרעון בשעורים במקום כסף, לווה שאין בידו; ובתגר ובשוליה, שעליהם גם סוף §100 ו־§101–§107.

[^30]: "התגר" ו"השוליה" – בעל ההון וסוכנו הנוסע. המילה העברית **תַּגָּר** שאולה מן האכדית *tamkāru*, וכנראה גם **שׁוּלְיָה** (מן *šamallû*).

[^31]: "מוכרת השכר" – *sābītu*, בעלת בית המרזח שמבשלת שכר (בירה של שעורים) ומוכרת אותו. השכר משולם בשעורים.

[^32]: "באבן גדולה" – אבן משקל כבדה מן התקן, כך שהקונה נותן יותר כסף. השוו אֶבֶן וָאֶבֶן גְּדוֹלָה וּקְטַנָּה (דברים כה:יג) ו לְהַקְטִין אֵיפָה וּלְהַגְדִּיל שָׁקֶל (עמוס ח:ה).

[^33]: "אנשי שקר" – *sarrūtum*, "השקריים": פושעים או מורדים (מאותו שורש של "עדות שקרים", §3).

[^34]: "נדיתו" ו"אוגבבתו" – נשים מוקדשות לאל (אוגבבתו היא כוהנת בכירה). הנדיתו של שַׁמַּשׁ בסיפר חיו בגָּגוּ, מתחם סגור ליד המקדש. השוו וּבַת אִישׁ כֹּהֵן ... בָּאֵשׁ תִּשָּׂרֵף (ויקרא כא:ט).

[^35]: "יסתלק" – באכדית "יעלה (מן הכסף)": יאבד את זכותו לכסף שהלווה.

[^36]: "משכון" – *nipûtu*, אדם מבית החייב (בן, אשה, עבד) שהנושה לוקח לביתו כדי לכפות את פירעון החוב.

[^37]: "את בנו יהרגו" – בנו של הנושה, תחת בנו של החייב שמת בביתו. השוו לֹא יוּמְתוּ אָבוֹת עַל בָּנִים (דברים כד:טז).

[^38]: "נתן בכסף" – באכדית "לתת בכסף" הוא "למכור". השוו וְכִי יִמְכֹּר אִישׁ אֶת בִּתּוֹ לְאָמָה (שמות כא:ז) ו כִּי יִמָּכֵר לְךָ אָחִיךָ הָעִבְרִי (דברים טו:יב).

[^39]: "דְּרוֹרָם" – *andurāru* הוא קרוב השורש של דְּרוֹר (וּקְרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ, ויקרא כה:י; לִקְרֹא לָהֶם דְּרוֹר, ירמיהו לד:ח). עבד החוב יוצא כאן אחרי שלוש שנים, בשנה הרביעית; בתורה – אחרי שש, בשביעית (שמות כא:ב; דברים טו:יב).

[^40]: "ואת אמתו יִפְטוֹר" – *paṭāru* "להתיר, לשחרר" הוא קרוב השורש של פָּטַר; בתורה: וְהָפְדָּה (שמות כא:ח), גְּאֻלָּה תִּהְיֶה לּוֹ (ויקרא כה:מח).

[^41]: "לִנְצֵרָה" – *maṣṣarūtum*, מן *naṣāru* "לנצור, לשמור": הפיקדון. השוו כִּי יִתֵּן אִישׁ אֶל רֵעֵהוּ כֶּסֶף אוֹ כֵלִים לִשְׁמֹר (שמות כב:ו) ו פִּקָּדוֹן (ויקרא ה:כא).

[^42]: "יכפיל ויתן" – המתכחש לפיקדון משלם כפל. השוו יְשַׁלֵּם שְׁנַיִם לְרֵעֵהוּ (שמות כב:ח); ואצל המכחש שהודה: וַחֲמִשְׁתָּיו יֹסֵף עָלָיו (ויקרא ה:כד).

[^43]: "אוגבבתו" – אשה מוקדשת לאל ממעמד גבוה (בשומרית NIN.DINGIR, "גבירת האל"); ממנה נדרשת טהרה מינית, ולכן הושטת אצבע עליה היא האשמה חמורה כמו האשמת אשת איש.

[^44]: "ואת מחציתו יגלחו" – גילוח חצי הראש (או השיער) היה סימן קלון; השוו את חנון, שגילח את חצי זקנם של עבדי דוד (שמואל ב י:ד).

[^45]: "לא אשה היא" – בלי חוזה (*riksātum*) אין נישואים. השוו כִּי הִיא לֹא אִשְׁתִּי וְאָנֹכִי לֹא אִישָׁהּ (הושע ב:ד), נוסח של התרת נישואים.

[^46]: "את אשתו יחיה, והמלך את עבדו יחיה" – הבעל רשאי לחון את אשתו, ואז המלך חונן את הנואף ("עבדו", כלומר נתינו). בתורה אין מחילה כזו: "ומתו גם שניהם" (דברים כב:כב).

[^47]: "עם זכר אחר בשכיבה לא נתפשה" – השוו וְעַד אֵין בָּהּ וְהוּא לֹא נִתְפָּשָׂה (במדבר ה:יג), בדין הסוטה: אותו מקרה, ובשני המקורות ההכרעה עוברת מבני האדם אל האל.

[^48]: "אל הנהר תצלול" – מבחן הנהר: הנהר הוא אל (Id), והוא מכריע. השוו את מי המרים של הסוטה (במדבר ה:יא–לא): בשני המקורות מים מכריעים בדין האשה שלא נתפשה.

[^49]: "נשבה" – באכדית *išširu*, מן *šalālu* "לשלול", הקרוב של העברית שָׁלַל: האיש "נלקח שלל" במלחמה.

[^50]: "ולמים ישליכוה" – אשת השבוי שהיה בביתה מה לאכול ובכל זאת באה לביתו של אחר נדונה כנואפת. הדינים §133–§136 מבחינים בין הנסיבות: מחסור (§134–§135) או בריחת הבעל (§136).

[^51]: "לבעלה (הראשון) תשוב" – באכדית *ḫāwiru*, הבעל של הנישואים הראשונים. השוו לֹא יוּכַל בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן אֲשֶׁר שִׁלְּחָהּ לָשׁוּב לְקַחְתָּהּ (דברים כד:ד) – בתורה החזרה אסורה, כאן היא חובה – ו אֵלְכָה וְאָשׁוּבָה אֶל אִישִׁי הָרִאשׁוֹן (הושע ב:ט).

[^52]: "אשת הבורח לבעלה לא תשוב" – השוו את מיכל: דוד ברח מפני שאול (שמואל א יט:יב), מיכל ניתנה לפלטי (שמואל א כה:מד), ודוד דרש אותה בחזרה וקיבל אותה (שמואל ב ג:יד–טו).

[^53]: "שוגיתו" – אשה ממעמד משני, שנישאה לאיש לצד נדיתו (אשה מוקדשת שאינה יולדת); ראו §144–§145.

[^54]: "ובעל לבה ישאנה" – השוגיתו או הנדיתו שגורשה מקבלת את נדוניתה, מחצית מן השדה, הגן והמטלטלים לגידול בניה, ואחרי שגידלה אותם – חלק כחלק בן יורש; ואז היא רשאית להינשא לאיש שתבחר. השוו וְהָלְכָה וְהָיְתָה לְאִישׁ אַחֵר (דברים כד:ב).

[^55]: "שליש מנה כסף" – תשלום הגירושין תלוי במעמד: מנה לאיש, שליש מנה למסכן (§139–140).

[^56]: "וסגולה תסגל" – *sikiltu* האכדית היא המילה העברית סְגֻלָּה (שמות יט:ה: וְהָיִיתֶם לִי סְגֻלָּה; דברי הימים א כט:ג), "רכוש פרטי, אוצר שנאסף". כאן – אשה שאוגרת לעצמה רכוש מתוך בית בעלה, לקראת עזיבתה.

[^57]: "את בעלה תבזה" – השוו את גזירת אחשוורוש אחרי סירוב ושתי: לְהַבְזוֹת בַּעְלֵיהֶן בְּעֵינֵיהֶן (אסתר א:יז), ו־מַלְכוּתָהּ יִתֵּן הַמֶּלֶךְ לְרֵעוּתָהּ הַטּוֹבָה מִמֶּנָּה (אסתר א:יט) – כאן הבעל רשאי לשאת אשה אחרת (1648'–1649').

[^58]: "לא תשאני" – הצהרת האשה. בחוזי נישואים בבליים הנוסח המקביל הוא "לא בעלי אתה" (*ul mutī atta*); השוו כִּי הִיא לֹא אִשְׁתִּי וְאָנֹכִי לֹא אִישָׁהּ (הושע ב:ד).

[^59]: "את שלוחיה תקח, לבית אביה תלך" – אם בירור הרובע מצא שהאשה נזהרה והבעל הוא שיצא והבזה אותה, היא מקבלת את נדונייתה ושבה לבית אביה. השוו וְשָׁבָה אֶל בֵּית אָבִיהָ כִּנְעוּרֶיהָ (ויקרא כב:יג).

[^60]: "ולמים ישליכוה" – אם הבירור מצא שהאשה "יוצאת", מפזרת את ביתה ומבזה את בעלה – היא מושלכת למים. השוו את האשה של משלי ז: בְּבֵיתָהּ לֹא־יִשְׁכְּנוּ רַגְלֶיהָ (משלי ז:יא).

[^61]: "נדיתו" – אשה מוקדשת לאל, שמותר לה להינשא אך בדרך כלל לא ללדת; לכן היא נותנת לבעלה אמה שתלד לו. "שוגיתו" (1687') – אשה ממעמד נמוך יותר, שנישאת כאשה משנית. השוו את שרי והגר (בראשית טז), רחל ובלהה, לאה וזלפה (בראשית ל).

[^62]: "האמה ההיא עם גבירתה השתוותה" – השוו וַתֵּרֶא כִּי הָרָתָה וַתֵּקַל גְּבִרְתָּהּ בְּעֵינֶיהָ (בראשית טז:ד). אבל כאן הגבירה אינה רשאית למכור את האמה ולא לגרשה: רק לסמן אותה כאמה ולמנות אותה עם האמהות.

[^63]: "על מוט ישימוה" – הוקעה: מיתה על יתד. בתורה תלייה על עץ היא מה שנעשה בגופת המומת (דברים כא:כב).

[^64]: "את שניהם יקלום" – יקלו (ישרפו) באש. השוו בָּאֵשׁ יִשָּׂרְפוּ אֹתוֹ וְאֹתָהֶן (ויקרא כ:יד), ובפועל האכדי עצמו: אֲשֶׁר קָלָם מָלַךְ בָּבֶל בָּאֵשׁ (ירמיהו כט:כב).

[^65]: "מבית האב ינסח" – יעקר מבית אביו, כלומר יאבד את חלקו בירושה. השוו את ראובן, ש"עלה משכבי אביו" (בראשית לה:כב; מט:ד) ובכורתו ניתנה ליוסף (דברי הימים א ה:א).

[^66]: "שי" – באכדית *biblu*, "מה שמובא": מתנות (מזון, בהמות) שהחתן מביא לבית חותנו לסעודת האירוסין, לצד ה"מוהר" (*terḫatu*). השוו וּמַגְדָּנֹת נָתַן לְאָחִיהָ וּלְאִמָּהּ (בראשית כד:נג).

[^67]: "אבי הבת כל אשר הובל לו יטול" – החתן שחזר בו מפסיד את השי ואת המוהר.

[^68]: "יכפיל וישיב" – אבי הבת שחזר בו משלם כפל. השוו אִם מָאֵן יְמָאֵן אָבִיהָ לְתִתָּהּ לוֹ כֶּסֶף יִשְׁקֹל כְּמֹהַר הַבְּתוּלֹת (שמות כב:טז): שם הסירוב של האב אינו עולה לו בכלום.

[^69]: "וחברו השמיצו" – הפועל האכדי (*karāṣu*) הוא השורש של הניב הארמי אֲכַלוּ קַרְצֵיהוֹן "הלשינו" (דניאל ג:ח), שאול מן האכדית *karṣī akālu*.

[^70]: "ואת אשתו חברו לא ישא" – השוו את שמשון: וַתִּהִי אֵשֶׁת שִׁמְשׁוֹן לְמֵרֵעֵהוּ אֲשֶׁר רֵעָה לוֹ (שופטים יד:כ), ותשובת החותן וֶאֱתְּנֶנָּה לְמֵרֵעֶךָ (שופטים טו:ב).

[^71]: "שלוחיה של בית אביה הם" – בלי בנים, הנדוניה חוזרת לבית האב (והמוהר לבעל, §163–164). השוו את תלונת רחל ולאה על אביהן, וַיֹּאכַל גַּם אָכוֹל אֶת כַּסְפֵּנוּ (בראשית לא:טו).

[^72]: "ואת שלוחיה לבית אביה ישיב" – אם החם לא השיב את המוהר, הבעל מנכה את סכומו מן הנדוניה ומשיב את היתרה לבית אבי האשה.

[^73]: "אשר עינו מקבלת אותו" – באכדית *ša īnšu maḫru*, ניב לבן המועדף. התורה אוסרת להעדיף את בן האהובה על הבכור (דברים כא:טו–יז); כאן האב רשאי לתת לבן המועדף מתנה בחייו, בתעודה חתומה, ואחר כך האחים חולקים בשווה.

[^74]: "שווה בשווה" – LH אינו מכיר "פי שניים" לבכור (דברים כא:יז): הבנים חולקים בשווה, ומה שהאב נתן לבן אחד בחייו, בתעודה, נשאר שלו מחוץ לחלוקה.

[^75]: §166: האחים מפרישים לאחיהם הצעיר, שהאב לא הספיק להשיאו, את "כסף המוהר" מנכסי האב, נוסף על חלקו – כדי שיוכל לשאת אשה. השוו את דאגת האבות לנשים לבניהם (בראשית כד:ד; לח:ו).

[^76]: "את פניו ישאו" – באכדית *pānīšu ubbalū*, "את פניו ישאו", ניב שמובנו לסלוח, בדיוק כמו "נשא פנים" בעברית

המקראית (אוּלַי יִשָּׂא פָּנָי, בראשית לב:כא). העוון הכבד הראשון נמחל; רק על השני האב רשאי לנסוח את בנו מן הירושה. השוו הבן הסורר והמורה (דברים כא:יח–כא): שם ההורים מביאים אותו לזקני העיר, והעונש מוות.

[^77]: "בני" – ההכרזה של האב בחייו ("בני!") הופכת את בני האמה ליורשים כבני האשה הראשית. השוו את דברי יעקב על בני יוסף: אֶפְרַיִם וּמְנַשֶּׁה כִּרְאוּבֵן וְשִׁמְעוֹן יִהְיוּ לִי (בראשית מח:ה), ואת בני בלהה וזלפה, הנמנים בין בני יעקב (בראשית לה:כב–כו).

[^78]: "דרור" – באכדית *andurāru*, הקרוב של דְּרוֹר (ויקרא כה:י). אם האב לא אמר לבני האמה "בני", הם אינם יורשים עם בני האשה הראשית – אבל הם ואמם יוצאים לחופשי, ובני האשה אינם רשאים לשעבד אותם. בתורה, אשת העבד וילדיה נשארים לאדון (שמות כא:ד), ושרה דורשת לגרש את האמה ובנה (בראשית כא:י).

[^79]: "המתן" – באכדית *nudunnû* (מן *nadānu* "לתת"), מתנה שהבעל נותן לאשתו ורושם לה בלוח; היא משמשת מחייתה כאלמנה, ואינה רשאית למכור אותה. המילה העברית המשנאית נְדוּנְיָה נגזרת מן האכדית הזאת, אבל אצל חז"ל זו מתנת האב (באכדית *šeriktu*, כאן שלוחים).

[^80]: §171–§172: האלמנה מקבלת את שלוחיה ואת ה"מתן" שבעלה כתב לה, יושבת בבית בעלה ונהנית מהם כל ימי חייה, אבל אינה מוכרת אותם; אם בניה דוחקים בה לצאת, הדיינים מענישים אותם. אם היא בוחרת לצאת, היא משאירה את המתן לבניה, לוקחת את שלוחיה, ונישאת "לבעל לבה". השוו לַטּוֹב בְּעֵינֵיהֶם תִּהְיֶינָה לְנָשִׁים (במדבר לו:ו), ולעומת זה דין הייבום (דברים כה:ה–י).

[^81]: §175: בני העבד (של ההיכל או של מסכן) שנשא "בת איש" אינם עבדים: הם הולכים אחרי אמם בת החורין. בתורה, אשת העבד שנתן לו אדוניו – וילדיה – נשארים לאדון (שמות כא:ד), כלומר שם הילדים הולכים אחרי אמם האמה. השוו ששן, שנתן את בתו לעבדו המצרי (דברי הימים א ב:לד–לה).

[^82]: אוּגְבַּבְתּוּ, נָדַיתוּ, סֵכֶרְתּוּ, קְדֵשָׁה, כּוּלְמַשִׁיתוּ, שׁוּגִיתוּ – שמות של מעמדות נשים שהוקדשו לאל (§178–§184). הנדיתו ("המוזנחת", שאינה יולדת) חיה לרוב בַּגּוּ, מעין מנזר של נשים (בסִיפַּר), ולא ילדה; הקדשה (מן השורש קד"ש, כמו "קְדֵשָׁה" בדברים כג:יח ובבראשית לח:כא) והכולמשיתו – מעמדות אחרים, שאין ודאות בתפקידם. כולן מקבלות "שלוחים" מאביהן כבת שנישאת, אבל הרכוש חוזר לאחיהן.

[^83]: "מזונות, משחה ולבוש" – שלוש מנות הכלכלה הקבועות בבבל (שעורים, שמן ובגדים). השוו "שְׂאֵרָהּ כְּסוּתָהּ וְעֹנָתָהּ" (שמות כא:י), שגם הוא שילוש של חיובי כלכלה לאשה; ואת המשנה "הבנים יירשו והבנות יזונו" (כתובות יג:ג).

[^84]: "במימיו" – מיד בלידתו, לפני שנרחץ. השוו את התינוקת המושלכת ביחזקאל טז:ד–ו ("וּבְמַיִם לֹא רֻחַצְתְּ … בְּדָמַיִךְ חֲיִי"), שנקראה כתיאור של אימוץ.

[^85]: "לְבָנוּת" – לאימוץ (*ana mārūtim* "למעמד של בן"). למקרא אין מונח לאימוץ, אבל יש לו את הצירוף "לָקַח לוֹ לְבַת" (אסתר ב:ז) ו"וַיְהִי לָהּ לְבֵן" (שמות ב:י).

[^86]: "ריקם" – באכדית *rēqūssu*, מאותו שורש של העברית "רֵיקָם": כמו "לֹא תְשַׁלְּחֻנּוּ רֵיקָם" (דברים טו:יג) בעבד העברי היוצא.

[^87]: "יקצצו את לשונו" – עונש "המכוון לאיבר החוטא": הלשון שאמרה "לא אבי אתה" (§192), העין שהכירה את בית האב (§193), השד של המינקת (§194). השוו שמות כא:יז ("וּמְקַלֵּל אָבִיו וְאִמּוֹ מוֹת יוּמָת") ומשלי ל:יז ("עַיִן תִּלְעַג לְאָב … יִקְּרוּהָ עֹרְבֵי נַחַל").

[^88]: "ינסחו את עינו" – הפועל האכדי *nasāḫu* "לעקור" (כמו "וְנִסַּחְתֶּם", דברים כח:סג), ולא *ḫuppudu* "לנקר" של חוקי "עין בעין" (§196 ואילך). השוו משלי ל:יז: "עַיִן תִּלְעַג לְאָב … יִקְּרוּהָ עֹרְבֵי נַחַל".

[^89]: "את כפו יקצצו" – בתורה וּמַכֵּה אָבִיו וְאִמּוֹ מוֹת יוּמָת (שמות כא:טו). העונש של LH פוגע באבר שחטא, כמו וְקִצַּתָּה אֶת כַּפָּהּ (דברים כה:יב).

[^90]: "את עינו ינקרו" – זהו ה"עין תחת עין" של חמורבי, אבל רק כשהנחבל הוא "בן איש", בן המעמד העליון (§196–§197, §200). עין של מסכן – כסף (§198), עין של עבד – חצי מחירו (§199). בתורה: מִשְׁפַּט אֶחָד יִהְיֶה לָכֶם (ויקרא כד:כב).

[^91]: "חצי מחירו ישקול" – לבעליו של העבד. בתורה העבד שאדוניו נקר את עינו או הפיל את שנו יוצא לחופשי (שמות כא:כו–כז): הפיצוי ניתן לעבד עצמו.

[^92]: "'בדעת לא מחצתי' יישבע, ואת הרופא יפרע" – השוו וְכִי יְרִיבֻן אֲנָשִׁים … רַק שִׁבְתּוֹ יִתֵּן וְרַפֹּא יְרַפֵּא (שמות כא:יח–יט),

וּבְבִלְי דַעַת (דברים יט:ד).

[^93]: "מחץ, את אשר בבטנה השיל" – השוו וְנָגְפוּ אִשָּׁה הָרָה וְיָצְאוּ יְלָדֶיהָ (שמות כא:כב). הפועל העברי נגף הוא באכדית (*nakāpu*) פועל השור הנוגף, לא פועל המכה כאן (*maḫāṣu*, מחץ).

[^94]: "את בתו יהרגו" – בתו של המכה, ולא המכה עצמו: עונש חלופי ("בת תמורת בת"). בתורה לֹא יוּמְתוּ אָבוֹת עַל בָּנִים וּבָנִים לֹא יוּמְתוּ עַל אָבוֹת (דברים כד:טז), ובדין השור הנוגח אוֹ בֵן יִגָּח אוֹ בַת יִגָּח כַּמִּשְׁפָּט הַזֶּה יֵעָשֶׂה לּוֹ (שמות כא:לא).

[^95]: "רופא" – חוקי הרופא (§215–223) פותחים את קבוצת בעלי המלאכה ששכרם ואחריותם קבועים בחוק: הרופא, רופא הבהמות, הגלב, הבנאי והמלח. לתורה אין חוק כזה; הרופא נזכר בה רק דרך התשלום של המכה: רַק שִׁבְתּוֹ יִתֵּן וְרָפֹא יְרַפֵּא (שמות כא:יט).

[^96]: "את כפו יקצצו" – אותן מילים כמו בעונש היחיד של קטיעת איבר בתורה: וְקִצַּתָּה אֶת כַּפָּהּ (דברים כה:יב). אצל הרופא נענשת היד שעשתה, לא נגבית "עין תחת עין".

[^97]: "תספורת העבדות" (*abbuttu*) – סימן העבד בבבל, תספורת או קווצת שיער מיוחדת; גילוחה עושה את העבד לבן חורין למראה. בתורה אות העבדות היא רציעת האוזן במרצע (שמות כא:ו; דברים טו:יז).

[^98]: "הבנאי ההוא יהרג" – אחריות הבנאי למלאכתו. בתורה האחריות לנפילה מן הבית היא של הבונה לעצמו: וְעָשִׂיתָ מַעֲקֶה לְגַגֶּךָ וְלֹא תָשִׂים דָּמִים בְּבֵיתֶךָ כִּי יִפֹּל הַנֹּפֵל מִמֶּנּוּ (דברים כב:ח).

[^99]: "את בן הבנאי ההוא יהרגו" – בן תחת בן (כמו בת תחת בת, §210). התורה אוסרת זאת במפורש: לֹא יוּמְתוּ אָבוֹת עַל בָּנִים וּבָנִים לֹא יוּמְתוּ עַל אָבוֹת (דברים כד:טז), ובחוק השור הנגח: אוֹ בֵן יִגָּח אוֹ בַת יִגָּח כַּמִּשְׁפָּט הַזֶּה יֵעָשֶׂה לּוֹ (שמות כא:לא).

[^100]: "סתם" (*peḫû*) – הפועל של איטום הספינה בזפת, אותו פועל שבסיפור המבול האכדי (גלגמש XI: "לסותם הספינה, לפוזור־אנליל המלח"). בבראשית ו:יד הפועל וְכָפַרְתָּ והחומר כֹּפֶר (האכדית *kupru*), שאינם בחוק הזה.

[^101]: "של נגד־הזרם … יחליף לו" – בהתנגשות האחריות כולה על הספינה העולה נגד הזרם (כנראה משום שקל לה יותר לסטות). השוו את השור שנגף שור (שמות כא:לה–לו): שם חוצים את הנזק, ורק בעל השור הנגח הידוע משלם הכל. הפועל כאן "מחץ" (*maḫāṣu*), ולא "נגף" (*nakāpu*) של חוקי השור.

[^102]: "ואל מחצו ומת" – מוות שאין לו סיבה גלויה מיוחס לאל, והשוכר פטור בשבועה (2880'–2882'). בתורה: וּמֵת אוֹ נִשְׁבַּר אוֹ נִשְׁבָּה אֵין רֹאֶה: שְׁבֻעַת יְהוָה תִּהְיֶה בֵּין שְׁנֵיהֶם (שמות כב:ט–י).

[^103]: "נגף" – *nakāpu*, הקוגנט של וְכִי יִגֹּף שׁוֹר אִישׁ אֶת שׁוֹר רֵעֵהוּ (שמות כא:לה). בחוק השור שהמית אדם התורה אומרת וְכִי יִגַּח שׁוֹר אֶת אִישׁ (שמות כא:כח). חוקי חמורבי מכירים פועל אחד בלבד.

[^104]: "לדין ההוא תביעה אין" – כמו וּבַעַל הַשּׁוֹר נָקִי (שמות כא:כח). אבל בתורה סָקוֹל יִסָּקֵל הַשּׁוֹר וְלֹא יֵאָכֵל אֶת בְּשָׂרוֹ – ובחוקי חמורבי אין לשור עצמו כל דין.

[^105]: "נגף הוא" – *nakkāpû*, "נוגף בהרגל"; בתורה שׁוֹר נַגָּח הוּא מִתְּמֹל שִׁלְשֹׁם (שמות כא:כט; כא:לו) – אותה תבנית בשורש אחר.

[^106]: "חצי מנה כסף יתן" (שלושים שקל). בתורה בעליו של שור נַגָּח שהוזהר והמית וְגַם בְּעָלָיו יוּמָת, ורק אִם כֹּפֶר יוּשַׁת עָלָיו ישלם (שמות כא:כט–ל); והשור נסקל. בחוקי חמורבי אין מיתה, אין כופר ואין דין לשור.

[^107]: "שליש מנה כסף" – עשרים שקל, לעומת כֶּסֶף שְׁלֹשִׁים שְׁקָלִים יִתֵּן לַאדֹנָיו (שמות כא:לב). בחוקי חמורבי שלושים שקל (חצי מנה) הם קנס המיתה של בן איש (§251).

[^108]: "נגיעת אל" – *lipit ilim*, מגפה במכלאה; השווה כִּי יַד אֱלוֹהַּ נָגְעָה בִּי (איוב יט:כא), הִנֵּה יַד יְהוָה הוֹיָה בְּמִקְנְךָ (שמות ט:ג).

[^109]: "או אריה הרג – הרועה לפני האל יזכך (את עצמו)": בתורה אִם טָרֹף יִטָּרֵף יְבִאֵהוּ עֵד הַטְּרֵפָה לֹא יְשַׁלֵּם (שמות כב:יב); ויעקב ללבן: טְרֵפָה לֹא הֵבֵאתִי אֵלֶיךָ אָנֹכִי אֲחַטֶּנָּה (בראשית לא:לט) – כלומר נשא בהפסד שהדין פוטר ממנו.

[^110]: "את נזק הצליעה" – באכדית *ḫiṭṭu*, מן השורש של חטא; יעקב אומר ללבן על הטרפה: אָנֹכִי אֲחַטֶּנָּה (בראשית לא:לט), כלומר "אני אשא בחסרונה" – אותו שורש לחובת הרועה להשלים את החסר.

[^111]: "ישלם" – *šullumu*, הקוגנט של שַׁלֵּם יְשַׁלֵּם של חוקי השומרים (שמות כב:יג). שאר חוקי הקובץ אומרים "יחליף"

(*riābu*).

[^112]: "דרורם יושם" – *andurāru*, הקוגנט של וּקְרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ (ויקרא כה:י). עבדים בבליים שנקנו בארץ אויב וחזרו לבבל משתחררים בלי כסף; השווה כִּי עֲבָדַי הֵם ... לֹא יִמָּכְרוּ מִמְכֶּרֶת עָבֶד (ויקרא כה:מב) ו־אֲנַחְנוּ קָנִינוּ אֶת אַחֵינוּ הַיְּהוּדִים הַנִּמְכָּרִים לַגּוֹיִם (נחמיה ה:ח).

[^113]: "ואדוניו את אזנו יקצוץ" – היפוך של חוק העבד העברי: וְאִם אָמֹר יֹאמַר הָעֶבֶד אָהַבְתִּי אֶת אֲדֹנִי ... וְרָצַע אֲדֹנָיו אֶת אָזְנוֹ בַּמַּרְצֵעַ וַעֲבָדוֹ לְעֹלָם (שמות כא:ה–ו). שם העבד שאוהב את אדוניו, כאן העבד שמכחיש אותו; ובשניהם האוזן נושאת את הסימן.

[^114]: *dīnāt mīšarim*, "דיני מישרים": כך קורא חמורבי לחוקיו – בסופם, לא בראשם. השוו וְאֵלֶּה הַמִּשְׁפָּטִים (שמות כא:א) ו־מִשְׁפָּטִים יְשָׁרִים (נחמיה ט:יג). *mīšarum* הוא קרוב השורש של מֵישָׁרִים.

[^115]: "יתומה ואלמנה" – *ekūtu* היא יתומה (נקבה) ו־*almattu* קרובת השורש של אַלְמָנָה. הצמד הוא הנוסחה של הצדק המלכותי במזרח הקדום, וכך גם בתורה: כָּל אַלְמָנָה וְיָתוֹם לֹא תְעַנּוּן (שמות כב:כא); עֹשֶׂה מִשְׁפַּט יָתוֹם וְאַלְמָנָה (דברים י:יח).

[^116]: "איש חבול אשר דבר יהיה לו" – כמו כִּי יִהְיֶה לָהֶם דָּבָר בָּא אֵלַי (שמות יח:טז). הנעשק אינו בא אל דיין: הוא בא אל צלם המלך, קורא את המצבה ורואה בה את דינו. השוו את קריאת החוק באוזני העם (תִּקְרָא אֶת הַתּוֹרָה הַזֹּאת נֶגֶד כָּל יִשְׂרָאֵל בְּאָזְנֵיהֶם, דברים לא:יא) ואת המלך הקורא בספר החוק (וְקָרָא בוֹ כָּל יְמֵי חַיָּיו, דברים יז:יט).

[^117]: "את דברי המישרים אשר במצבתי כתבתי ינצור": המלך שיבוא צריך לנצור את הדברים הכתובים, כמו המלך שבתורה (לִשְׁמֹר אֶת כָּל דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת, דברים יז:יט). הפועל האכדי, *naṣāru*, הוא קרוב השורש של נָצַר, לא של שָׁמַר.

[^118]: "רק לשאינו משכיל ריקים הם" – *rēqu* הוא קרוב השורש של רַק: כִּי לֹא דָבָר רֵק הוּא מִכֶּם כִּי הוּא חַיֵּיכֶם (דברים לב:מז), שגם אחריו באה אריכות הימים.

[^119]: הברכה למלך שיקשיב לדברי המצבה – "שבטו יאריך" – קרובה להבטחה למלך הכותב וקורא את התורה בדברים יז:יח–כ: "לְמַעַן יַאֲרִיךְ יָמִים עַל מַמְלַכְתּוֹ". *arāku* האכדי ו־ארך העברי הם אותו שורש.

[^120]: *erretu* (*arratu*) היא המילה האכדית שממנה, או ממקורה המשותף, מְאֵרָה העברית (דברים כח:כ; מלאכי ב:ב), ו־*arāru* הוא אָרַר של "אָרוּר" (דברים כז:טו–כו; כח:טז–יט).

[^121]: "שמו וזכרו בארץ" – הקללה על המלך שמחק את שם חמורבי היא שאנליל יעשה את שמו שלו כלא היה. כך בתורה: "וּמָחָה יְהוָה אֶת שְׁמוֹ מִתַּחַת הַשָּׁמָיִם" (דברים כט:יט), ובאיוב יח:יז: "זִכְרוֹ אָבַד מִנִּי אָרֶץ וְלֹא שֵׁם לוֹ".

[^122]: *šipṭu* היא המילה האכדית מן השורש של מִשְׁפָּט העברי, והיא מופיעה במצבה רק כאן – לא בשם החוקים (הם *dīnātu*, "דינים"), אלא במקום הדין של האלים, שבו נינליל תרשיע את המלך החוטא. "מקום המשפט" הוא גם צירוף עברי (קהלת ג:טז).

[^123]: "את נהרותיו במעמקים יסכור" – אותו פועל כמו בסוף המבול: "וַיִּסָּכְרוּ מַעְיְנֹת תְּהוֹם" (בראשית ח:ב). בבבל, ארץ ההשקאה, הקללה היא סכירת הנהרות; בארץ ישראל, ארץ הגשם, היא עצירת השמים (דברים יא:יז; וראו אדד, 3513').

[^124]: "ימים, ירחים, שנות שלטונו באנחה ובנהי יכלה" – כמעט אותן מילים כמו בתהלים לא:יא: "כִּי כָלוּ בְיָגוֹן חַיַּי וּשְׁנוֹתַי בַּאֲנָחָה", ותהלים עח:לג: "וַיְכַל בַּהֶבֶל יְמֵיהֶם וּשְׁנוֹתָם בַּבֶּהָלָה". *tānēḫu* האכדי הוא הקרוב של אֲנָחָה.

[^125]: קללת אדד – "גשמים מן השמים, גאות מן המעמקים ישלול ממנו, את ארצו בכפן וברעב יאבד" – קרובה לדברים יא:יז: "וְעָצַר אֶת הַשָּׁמַיִם וְלֹא יִהְיֶה מָטָר ... וַאֲבַדְתֶּם מְהֵרָה", ולדברים כח:כג–כד. ההבדל: בבבל המים באים גם מן הנהר ("הגאות"), ולכן הקללה כפולה.

[^126]: קללת אשתר נגמרת במלך המובל כפות לארץ אויביו. כך דברים כח:לו–לז: "יוֹלֵךְ יְהוָה אֹתְךָ וְאֶת מַלְכְּךָ ... אֶל גּוֹי אֲשֶׁר לֹא יָדַעְתָּ ... אֲשֶׁר יְנַהֶגְךָ יְהוָה שָׁמָּה" – בשני הטקסטים המלך עצמו מובל, ו"ינהגך" הוא תרגום טבעי של *warû* האכדי.

[^127]: "ושם אל תמציא לו" – באכדית "שם" הוא גם הבן שנושא את שם אביו. כך גם בתורה: הבן הנולד ליבמה "יָקוּם עַל שֵׁם אָחִיו הַמֵּת וְלֹא יִמָּחֶה שְׁמוֹ מִיִּשְׂרָאֵל" (דברים כה:ו), ואבשלום הציב מצבה כי "אֵין לִי בֵּן בַּעֲבוּר הַזְכִּיר שְׁמִי" (שמואל ב יח:יח).

[^128]: הקללה של נינכרך, אלת הריפוי – "מחלה כבדה, אסכו רע, פצע נמרץ, אשר לא יירגע, רופא את קרבו לא ילמד, בחבישה לא יניחנו" – היא המקבילה הקרובה ביותר במצבה לדברים כח:כז, לה, נט: "בִּשְׁחִין ... אֲשֶׁר לֹא תוּכַל לְהֵרָפֵא", "וְחָלַיִם רָעִים וְנֶאֱמָנִים". המילים שונות (*simmu* אינו שחין), והרעיון אחד: מחלה שאין לה מרפא.

[^129]: "מארה נמרצת יאורו" – אותן מילים (*arratu maruštu … līrurū*) גם באמנת הירושה של אסרחדון (שורה 475), כאלף שנה אחרי חמורבי: נוסח הקללה המסופוטמי נשמר. בעברית מְאֵרָה וְאָרַר: "בַּמְּאֵרָה אַתֶּם נֵאָרִים" (מלאכי ג:ט), ו"קללה נמרצת" (מלכים א ב:ח).

[^130]: "במארות האלה … ומהרה ישיגוהו" – המילה האחרונה של המצבה היא הפועל שבו פותחת רשימת הקללות של דברים כח:טו: "וּבָאוּ עָלֶיךָ כָּל הַקְּלָלוֹת הָאֵלֶּה וְהִשִּׂיגוּךָ" (וכן כח:מה). *kašādu* "להגיע, להשיג" ו־**השיג** אינם מאותו שורש, אבל הדימוי – הקללות רודפות ומשיגות את החוטא – אחד.